

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIACIÓN:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PRESIDENTE:

SECRETARIA (E):

66

Recinto Concejo Municipal

18 de junio de 2025

04:57 p.m.

08:40 p.m.

CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 18 de junio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que hay doce (12) Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: Luis Felipe Galvis Ramos, Víctor Fernando Torres Moreno, William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 18 de junio de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA-18 DE JUNIO DE 2025.

- 1. Llamado a lista y verificación de quorum.
- 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
- 3. Control Político Proposición No. 24 de 2025.

- Funcionarios citados:
- Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Gerente EMSERCHIA.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión; señora secretaria tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VICTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay catorce (14) votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Control Político Proposición No. 24 de 2025.

Funcionarios citados:

- Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Gerente EMSERCHIA.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para las personas que nos acompañan en barras personas que nos siguen en redes sociales funcionarios de la Administración y Honorables Concejales para hoy y de acuerdo a la aprobación del orden del día daríamos cumplimiento al Control Político según Proposición No. 24 de 2025 en donde está citado el señor Iván Darío Montaña Neisa como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA ESP, darle la bienvenida a aquí nuevamente a la Corporación y daríamos inicio de la siguiente manera tal como lo venimos haciendo en los diferentes Controles Políticos la dinámica sería la siguiente; nosotros ya con anterioridad tuvimos la oportunidad de hacer unas preguntas en un cuestionario que fue aprobado en su momento cuando se aprobó la Proposición No. 24 ya ustedes nos hicieron llegar estas respuestas y los Honorables Concejales ya conocen las respuestas que ustedes nos adjuntaron para dar cumplimiento a este Control Político ya hoy cumplimos entonces con la citación y en primera medida daré la posibilidad para que los concejales hagan sus intervenciones o hagan sus preguntas frente a lo que ya ustedes han contestado, si necesitan en algún tema si tienen alguna duda frente a las respuestas ya dadas por ustedes.

Luego si hay personas de la comunidad daré la posibilidad para que puedan intervenir, hacer también las respectivas preguntas que tengan y luego daría la palabra a usted señor gerente para que dé la respuesta a cada una de las inquietudes que se presenten y ya si de pronto de parte de los concejales necesitan o quieren volver a intervenir lo podrán hacer; entonces será la dinámica que se utilice para este Control Político, Honorables Concejales se abre la posibilidad de que puedan intervenir, recordarles que dentro de las preguntas algunas o la primera iba como con dar un informe de manera general y detallada sobre el cumplimiento de las metas que tienen a cargo para este periodo constitucional y muchas de las preguntas también iban encaminadas a lo que es el colector de la calle 29 creo que eso la mayoría de preguntas se centran en ese tema para que ahorita que tengan la oportunidad también la Administración Municipal o bueno la Empresa Servicios Públicos quien está invitado o citado a este Control Político pueda darnos un poco más de información ya que por lo general este tipo de contratos cuando son contratados por la Empresa de Servicios Públicos tienen unos lineamientos distintos en cuanto a la forma de contratar o tienen más libertad en poder hacer este tipo de contratos, entonces sé que no hay como tanto seguimiento por eso es importante que ustedes en este Control Político expliquen lo importante que es ejecutar estas obras que la mayoría de veces vienen de gobiernos anteriores o que están planeadas hace mucho tiempo y lamentablemente Honorables Concejales son obras que no se ven y si generan un caos bien importante en el tema de movilidad, en el tema de cómo quedan después de ejecutadas las obras lo que son andenes, las calzadas vehiculares.

Entonces sí es importante también que de parte de la Empresa de Servicios Públicos ahonden un poquito en el tema de la importancia y de por qué ustedes también tienen unas metas como empresa y cómo tienen unas obligaciones también de ejecutar este tipo de obras y que ya no podemos dar largas a proyectos como lo es la calle 29 así genera un caos así genere molestia pero que ojalá esa molestia sea solamente por el tiempo que se estima ejecutar una obra como estas y no se nos vuelva como lo que sucedió en su momento con esta misma obra de colector calle 29 contratada en el año 2015 que era un contrato para 6 meses y duró cuántos años para entregarse y hoy después de mucho tiempo enterarnos que esta obra tiene problemas en su estructura, tiene problemas que según los datos que ustedes mismos manifestaban y nos entregaron acá fueron obras que valieron más de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000.000) y que de pronto reparar todos esos daños que hoy existan en esa obra ya entregada superan los CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000.000) por ejemplo, entonces ¿en cuánto en cuánto nos va a salir ese tramo de obra y a eso sumémosle que para la fase dos que es la que se está ejecutando superamos los ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000.000) y súmele la interventoría, entonces es un monto bien interesante que tiene que salir de nosotros que porque viene de la Empresa de Servicios Públicos.

Y fuera de eso si nosotros no hacemos seguimiento vamos a tener ahí demoras en las obras y de nosotros depende que este tipo de obras se lleven dentro del tiempo que se planearon, porque creo que si hay unos estudios los cuales permitieron decir que hay que hacer un contrato, que hay un tiempo de ejecución y si nosotros no estamos ahí atentos va a pasar como muchas otras obras que pasan años y años y no vemos el resultado, entonces si es que ojalá ustedes como contratantes estén haciendo la tarea como si ojalá la interventoría de esta obra esté pendiente, si estén cumpliendo con su labor porque para eso se les paga también y así como se comprometieron en las socializaciones estemos cumpliendo lo que se comprometieron con la comunidad porque la decisión ya estaba tomada de hacerlo y estamos de acuerdo creo que aquí todos sabemos lo importante que es hacer este tipo de obras y más cuando tenemos una sentencia Rio Bogotá, más cuando tenemos unas obligaciones ambientales que cumplir y ustedes como empresa garantizar también que parte delo que se recauda sea ejecutado en el cambio de esas redes o en la construcción de las mismas pero bueno no iba a intervenir; no sé Honorables Concejales ¿quién desea intervenir?, Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente, con un cordial saludo para usted, para la Mesa Directiva, los Honorables Concejales, al Director de EMSERCHIA a sus funcionarios, a las personas que nos acompañan acá en la plenaria y las que a través de redes también nos están acompañando; Presidente creo que en este escenario de lo que se ha planteado el colector de la 29 pensaría que dentro de las preguntas digamos creería que lo importante sería poder tal vez escuchar como la parte histórica de lo que ha pasado y cómo está evolucionando el proceso y no sé ustedes que están de alguna manera las personas en Bojacá los mismos concejales que hacen parte de esta vereda de pronto ahondar en algunos temas pero no sé si usted lo ve así posible Presidente poder primero escuchar digamos ese historial que ha tenido este colector para poder entender qué ha pasado y por qué hoy estamos en este proceso.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, sí es que como este Control Político puntualmente casi es sobre el colector calle 29, sin embargo, como les dije en la primera pregunta se preguntaba sobre todas las metas pero la mayoría de preguntas son tema calle 29 colector, dentro de una de las preguntas estaba efectivamente hacer esa trazabilidad, entonces sí pediría el favor para que de pronto todos nos pongamos en contexto de cómo esta obra que se está haciendo allá en la vereda Bojacá en la calle 29 en donde según la socialización hecha por el señor Alcalde y por la Empresa de Servicios Públicos acompañada por los contratistas establecían cómo la ejecución de la misma iba a demorar un tiempo y creo que es alrededor de 10 meses y establecían cómo iban a ser esos tramos para la ejecución de este contrato y de dónde hasta dónde iba.

Y a nosotros en esas socializaciones nos mostraron el número de días que se iban a demorar en las diferentes intervenciones que se iban a hacer, eso quedó claro el compromiso de la persona que representa a los contratistas estuvo ahí, se comprometió, dio la palabra y se está ejecutando la obra ahora pues eh no es solamente eso porque esto como les comentaba viene por allá desde el año 2015 ya llevamos casi 10 años desde que se contrató por primera vez este colector que era el primer tramo, para que se ubiquen Honorables Concejales allá desde el río desde los predios donde quieren poner el plan parcial número dos o quieren ejecutarlo si se ubican, allá por el lado de la calle 11 con carrera novena por donde queda la Diosa Chía, por ahí hicieron esa primera parte o ese primer contrato de la construcción del colector de agua lluvias para la calle 29 y eso llegó casi hasta la iglesia y ahí fue ese primer contrato que costó según los datos que nos allegan y que sé que ahorita los van a mencionar más de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000.000).

Se entregó en el año 2018 por allá finalizando diciembre supuestamente ya, ¿qué había que hacer? había una segunda etapa que es la que se contrató ahorita sin embargo, hay una contratación de parte del gobierno Donoso finalizando su periodo en donde dejó contratada esa segunda fase pero entonces ahorita jurídicamente nos explicarán por qué ese contrato no se dio y ya en este gobierno nuevamente sale con la decisión de contratar esa segunda fase que es la que se está ejecutando ahorita por un valor de más de millones de pesos más más de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000.000) más, más de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000) de interventoría, entonces para que de pronto nos pongan en contexto ahorita, sé que dentro de las respuestas está ese seguimiento entonces sería que nos cuenten eso y que cuando estén explicando ahonden por qué razón por ejemplo no se ejecutó ese contrato que se había dejado contratado por el gobierno Donoso en la fase dos y también que nos cuenten por qué o qué encontraron y si quiero que también quede claro en esta plenaria y en esta sesión y quede grabado en actas ¿qué encontraron con esos estudios? y las consultoría eh que encontró pues tienen ustedes ese soporte y por eso ustedes toman la decisión de elaborar o de contratar lo que ya contrataron.

Cuando estén explicando eso expliquen puntualmente ese tipo de cosas cosa que después no se generen dudas sino que ya ustedes mismos van a saber nosotros que queremos preguntar y ustedes dentro de la explicación pues ya van dejando claros los temas, porque aquí no es que EMSERCHIA quiso contratar un colector porque sí, no aquí hay un historial y hay unas obligaciones desde hace mucho tiempo y como lo manifestaba yo, se celebra que la Empresa de Servicios Públicos invierta en lo que debe invertir, porque hay muchos recursos que se deben gastar es en eso, entonces si no lo hacemos ahorita ¿cuándo? pero sí dentro de esa



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 6 de 49

explicación que por favor nos cuenten eh qué ha pasado con esos momentos que son los que nos permiten hoy estar en ejecución de este contrato que tenemos.

También que se explique qué tipo de redes se están se están construyendo nuevas porque tengo entendido que hay unas construcción de unas nuevas otras están eh cambiando de pronto porque eran tuberías que estaban en por ejemplo en GRES ahorita ponen en PVC, que fui por allá y pasé e hice una pequeña visita ahí y me comentaban como eh la parte de las acometidas de agua también se están cambiando ahí en lo que es calle 29, teniendo en cuenta que había un análisis diferente al se encontró algo diferente a lo que se había planteado inicialmente, cómo pasa a polietileno y cómo eso garantiza que no hayan fugas de agua y bueno una serie todo eso que quede ojalá claro, porque es importante también manifestar que la incomodidad que se está generando es por algo pero algo bueno y que ojalá los recursos que están invirtiendo de verdad se se ejecuten y no pase como lo que está pasando con esa primera fase porque aquí yo sé que aquí podemos pelearnos todos con todos echarnos la culpa que el contratista que es que la empresa de servicio no hizo, que es que no se reclamó que sí se reclamó, la realidad es que ese tubo tiene sus fallas y toca arreglarlo claro porque nada nos sirve hacer la fase dos que conectaría ya la uno y de ahí para allá dañado, entonces ya tenemos experiencia en el tema es exigirle a los contratistas no ser tan buena gentes porque ¿cómo es posible que entregan unos colectores nadie se da cuenta de las cosas yo recuerdo que ya en ese momento cuando ya el Alcalde Leonardo Donoso salía de su gobierno ya se había evidenciado que habían daños y que habían fallas en esa tubería o en esa instalación o es en esa construcción del colector primera fase.

De pronto en este Control Político que se va a tocar solo ese tema si quisieran esa exposición para que quede y que sea esta la oportunidad para que la Empresa de Servicios Públicos informe todo lo que ha venido haciendo con lo que tiene que ver con ese colector calle 29, desde por allá en el año 2015 su decisión del Alcalde de su momento de hacer esta o dejar contratado y es que ahí es donde queda demostrado como el afán no queda sino el cansancio, salen de afán dejan contratado porque eso fue en noviembre, en diciembre se contrató y ya el 15 de enero suspensión por 45 días porque tenían que volver a revisar los diseños y todo y ahí empezamos y después qué problema para que alguien se hiciera cargo de esa obra, todas esas cosas toca ponerlas aquí de presente porque nuestra obligación como concejales hacer seguimiento y que no se vuelvan obras que sean interminables, entonces en ese orden de ideas si ningún concejal desea intervenir Concejal Pablo, Concejal Felipe y ahí daríamos para que inicie Concejal John Alexander Rayo, ahora sí todos van a hablar, entonces Concejal Pablo primero, luego el Concejal Felipe, luego el Concejal John Alexander y luego el Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, me parece que la advertencia de la Concejal Angélica Montañez resulta afortunada, pero creo que además debe ser un tema bipartita si se permite, que no solamente sea una trazabilidad técnica de lo que ha sido el proceso de contratación sino que adicionalmente ente haya una presentación previa de lo que ha sido el proceso, yo sé que cada cosa que yo digo aquí en el Concejo está resultando en acciones en contra del suscrito, pero tengo que decir lo tengo que decirlo no podemos invisibilizar los 4 años que pasaron entre una Administración y la otra de Donoso y con esto no estoy diciendo que Donoso sea la octava revelación en gobiernos, ni que necesariamente lo esté siendo hoy claramente ya que arrancaron presentándose acciones e interpuestas personas, no importa lo voy a decir, en el caso por ejemplo del colector de la 29 ¿qué pasó durante 4 años?

solamente un requerimiento frente a las aseguradoras, eso era lo conveniente y lo por hacer esa es la explicación que tenemos quedarle a la gente a ese sector tan grande.

Yo sí de manera respetuosa Presidente solicito que no solamente sea una relación técnica sino que sea antecedida por una explicación para que además la comunidad que nos sigue y que nos acompaña hoy acá pueda entender qué es lo que ha pasado desde que se contrató hasta el día de hoy, como durante tanto tiempo no pasó nada, como la contratación de hoy tiene mucho que ver con la contratación inicial que no necesariamente se va a poder entender y comprender con una línea de tiempo o con una explicación técnica del tema, que por favor no sé si sea de alguno de los concejales que sean de sector o si sea la administración que previo a esa explicación muy técnica del contrato de la evolución que pueda hacerle una explicación muy didáctica a la ciudadanía es eso.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí Concejal Pablo por eso yo decía que desde el inicio por allá 2015 tiene que contar todo y en la respuesta número dos está la trazabilidad, entonces seguramente ahí es donde nos tienen que ir, por eso les decía aquí van a generarse muchas dudas bueno hay muchas dudas se van a generar preguntas perdón, ustedes ya saben a dónde vamos dentro de la explicación pues van explicando y así nos evitamos estar nuevamente en la ronda de preguntas porque las preguntas así como las tiene el Concejal Pablo preocupado todos estamos preocupados ¿qué ha pasado es que este colector está contratado desde el diciembre de 2015 ya vamos a cumplir 10 años en el mismo tema y lo que falta porque es que esta obra dicen que demora 10 meses y ya lleva cuántos meses dos meses larguitos en ese pequeño en ese primer tramo y eso también quiero que lo manifiesten porque de pronto las preguntas no estaban pero sé que algunos concejales también han tenido inquietudes y preguntas de la comunidad frente a lo que pasa con Urbanza.

La entrada Nuevo Milenio para que se ubiquen Honorables Concejales ahí hay una obra que se está haciendo de parte de los privados que llevan no sé cuánto tiempo y sé que si ellos no terminan esa obra para habilitar ese tramo afecta lo planeado por la Administración y los contratistas para poder iniciar ya la segunda parte que tengo entendido según la explicación que sería desde donde va el colector hacia el margen oriental de la calle 29 o sea de la iglesia hacia el parque El Paraíso, entonces sé que también hace parte de ese seguimiento que ustedes hacen y de los compromisos que los privados adquirieron al decir que en cierto tiempo iban a hacer esa obra que están haciendo, entonces sé que no es ejecución de ustedes pero sé que ustedes sí tienen la posibilidad de no sé, de ir a esos comités o también que nos cuenten en esa explicación qué va a pasar porque otra de las dudas que se me pueden venir después de que yo ayer visité y pasé por el sector era según lo que habían planeado era esa obra en la segunda fase que se contrató va desde la iglesia hasta la segunda este pasando la Casa de Justicia de Honorables Concejales.

El primer tramo se hizo entre la segunda este y la esquina del colegio cristiano o sea la carrera primera eso ya lo hicieron, ya hicieron casi prácticamente ya les falta adecuar andenes como estaban más o menos va a hacer algo muy parecido a lo que pasó en La Lorena que es dejar en el estado más o menos que se encontraban los andenes y van a aplicar a la calzada bien sea slurry o bueno otro material o asfaltita no sé algo así para que quede eso como más o menos estado mejor, de ahí

iría la obra ya se saltaría de la iglesia hacia donde iniciaron y es como hasta la esquina de Parque Las Flores al frente del restaurante Rosita más o menos y de ahí luego sería la tercera etapa pero con la demora de Urbanza que está haciendo la obra ingresando a Nuevo Milenio para que se ubiquen va a atrasar la posibilidad de que ellos tengan un tema vehicular mejor para la zona, entonces ahí ya surgen preguntas y entonces si los privados no avanzan ¿ustedes qué van a hacer? se atrasan o van a cambiar el orden que tenían y ya no van a ejecutarla obra de la iglesia hacia la Casa de Justicia sino más bien van a continuar en ese segundo tramo que sería desde la carrera primera hasta la esquina de Parque Las Flores.

Son dudas que se empiezan a generar en cuanto a la ejecución de esta obra, pero si es bueno que aquí en la Corporación se toquen estos temas que como les manifestaba llevan tiempo llevan casi 10 años ejecutándose y vemos que tienen problemas jurídicos vemos que hay cosas que se tienen que mejorar, que se tienen que adecuar nuevamente, vemos que dentro del contrato que ya se celebró por parte de EMSERCHIA se manifestó o se tiene en cuenta cómo se puede solucionar lo que está fallando en lo ya construido desde el contrato de la fase uno, pero es que la invitación es esa Concejal Pablo que dentro de la explicación vayan metiendo esos temitas, porque aquí se tiene que saber la verdad y cómo y si nos llevará a ver el resultado de cómo una obra que costaba CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000.000) hasta la fase uno después va a resultar valiendo casi NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000.000) que ya le pusieron más CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000.000) algo que cuesta arreglarlo lo que ya habían entregado, entonces ese primer tramo ¿por cuánto va a salir?

Y si no nos ponemos atentos con este segundo tramo que ya cuesta ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000.000) largos más la interventoría en cuánto puede salir si volvemos a quedarnos como en silencio, porque como nosotros allá esas obras esas construcciones de red sanitaria o de red e pluvial no las conocemos o quedan allá al fondo y como nunca se probaron porque como era por tramos entonces no sabe si están funcionando o no y miren lo que está pasando y como nosotros no somos ingenieros ni conocemos del tema pero nos toca a nosotros entonces empezar a hacer seguimiento, algunos que conocen de los temas de pronto pueden tener o saber más de este tipo de obras no dejar que pase lo que pasó con ese primer contrato.

Pero esa es la invitación, que en esa trazabilidad nos expliquen Concejal Pablo, Concejal Pablo tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, comparto perfectamente lo que usted está diciendo, estoy diciendo exactamente de pronto fue que no me hice dar a entender, sino que estoy pidiendo que para las personas que siguen esta transmisión que sea absolutamente claro o clara la explicación de lo que ha pasado en estos 10 años que casi 10 años que usted plantea que no solamente sea una trazabilidad contractual técnica porque va a haber conceptos que así como usted lo dice aquí no somos especialistas en obra sino que adicional admite nos puedan dar una explicación didáctica de estos 10 años ¿qué ha pasado? ¿Por qué el colector no sirve hoy? ¿Por qué hay que arreglarlo? pero en palabras para que la ciudadanía lo pueda entender, excuso que de pronto hace un momento no me di a entender, pero creo que, si es trascendental que este Control Político tenga una comunicabilidad frente a la sociedad aparte de la técnica que tiene que quedar aquí en el registro y en las respuestas de la

Administración, tiene que quedar una comunicabilidad frente a la comunidad que está pendiente de esta sesión.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo, sí es que yo en realidad sentí que usted cuando hizo su intervención pareciera que el Presidente solamente preguntara al gobierno Donoso no, les decía 2015 todo cuenten todo y así todos quedamos con la información y no estamos aquí hablando lo que no, porque hay veces pasa eso, como no tenemos la información, no tenemos la trazabilidad, no tenemos qué se intentó en cada gobierno, aquí sabemos que sí quedó mal una obra que hay que invertir unos recursos, sabemos desde dónde viene esta obra sabemos y ustedes más que nadie conocen qué se presentó en ese primer contrato, ustedes tienen toda la información y aquí no es esconder a nadie que eso es abierto al público y nosotros como concejales merecemos tener ese conocimiento, Concejal Felipe Galvis.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Gracias Presidente, con un cordial saludo para todos los asistentes a la sesión del día de hoy, Presidente yo quiero enfocar mis preguntas sobre la respuesta número uno que da la Empresa de Servicios Públicos de Chía en cabeza de su gerente y es preguntar sobre la meta 65, en esta pregunta que nosotros hicimos la Corporación es solicita a la Empresa de Servicios Públicos que entregue un informe detallado sobre el avance de las metas del Plan de Desarrollo de acá del municipio y quiero preguntar sobre la meta número 65 que dice lo siguiente "Gestionar mecanismos de financiación o cofinanciación para la construcción de un sistema de tratamiento de agua residuales PETAR Chía I." Fíjese Presidente y todos los concejales tenemos conocimiento que en la entrada del municipio de Chía por Centro Chía hemos lidiado aproximadamente más de 10, 12 años incluso más con un olor nauciabundo, putrefacto porque es que acá no se puede camuflar las cosas ni maquillarlas y me preocupa que en este informe Presidente ni siquiera aparece la meta número 65.

Quisiera que la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Chía me informara o informe a esta Corporación qué acciones ha adelantado para el cumplimiento de esta meta, igualmente la meta 67 donde manifiestan construir 3.000 metros lineales de la red alterna de abastecimiento desde el punto de conexión de la red matriz de Tibitoc, tampoco aparece esta meta en el informe que nos dan es decir, que me imagino que no han hecho o no se ha realizado ningún porcentaje de avance a esta meta, me gustaría saber para cuándo tienen planeado empezar a ejecutar esta construcción, si se han adelantado los procesos precontractuales para llevar a cabo, para sacar adelante esta meta número 67 de Plan de Desarrollo.

En cuanto al programa acceso de la población de agua potable y saneamiento es una meta que tienen conjunta con la Secretaría de Planeación tampoco aparece en el informe que nos allegan a la Corporación y me gustaría hacer las siguientes preguntas: ¿cuántos usuarios han sido beneficiados con subsidios al consumo de servicio acueducto y alcantarillado en el municipio de Chía? ¿en qué estado de avance se encuentra el estudio de factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental para la identificación de soluciones de saneamiento de zonas sin cobertura y qué criterios están utilizando para priorizar los sectores a intervenir?,

de resto Presidente esperar que la Empresa de Servicios Públicos de Chía conteste las demás preguntas para volver a hacer mi intervención.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Felipe, Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra, un cordial saludo a usted a la Mesa Directiva, compañeros concejales, funcionarios de la Administración, funcionarios de la Corporación y las personas que nos acompañan en el recinto y las que nos siguen en redes sociales; gerente yo quería solicitarle puntualmente entiendo que en el primer tramo de este colector de calle 29 en el empalme la Administración anterior evidenció como ya lo manifestado los compañeros fallas técnicas y estructurales en la obra realizada entiendo que eh se iba a ejecutar la póliza de estabilización quiero que le cuente a la plenaria del Concejo si efectivamente esto se realizó y finalmente cómo se afectó esa póliza como toda la trazabilidad si así fue que se ejecutó.

Adicional a eso también que nos cuente y nos recree los tiempos que va a llevar esta fase dos y cuál es el avance de la hora al día de hoy, si estamos cumpliendo los tiempos que inicialmente se dieron en las socializaciones o cuál es el retraso si es que lo hay. Lo otro y gerente creo que con usted he estado hablando en repetidas ocasiones sobre la intervención que se está haciendo en la entrada del Nuevo Milenio con Urbanza que es importante y lo comentaba el Concejal Edwin Fuentes el avance de estas obras para que finalmente también no retrase la obra que se tiene o que se va a desarrollar del colector calle 29, inicialmente las socializaciones de esta obra y me aclara si no es así pero la información que me han hecho llegar es que era por dos meses y le he manifestado a usted que la máquina lleva hasta 15 días sin moverla del sitio y las fotos me las envían y yo creo que se las he compartido a usted, entonces mi pregunta va es ¿qué seguimiento se le hace al avance de obra por parte de la empresa de servicios del municipio de Chía? ¿Cuál es el compromiso el avance con el privado? porque no solo es la afectación que puede tener la obra de la calle 29 sino es la afectación que está teniendo la comunidad hoy.

Como usted bien sabe es una zona de comercio y los comerciantes se están viendo afectados, entonces uno creería que el privado ejecuta más rápido pero en esta ocasión vemos que el avance es muy poco, entonces señor gerente quiero que dé claridad también sobre esta obra, cuáles fueron los plazos definidos, qué avance también tiene y cuál es el atraso que hay en relación a esta obra y que le contemos a la comunidad para cuándo se va a finalizar o tienen contemplado finalizar, si no está la información que me la hagan llegar por favor para también nosotros poder comunicar a la comunidad, era eso por ahora Presidente.

Muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal John, Concejal Víctor.



HONORABLE CONCEJAL VICTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente, un saludo muy especial a los compañeros de la Corporación, a las personas administrativas de EMSERCHIA, a las personas que nos acompañan aquí por las redes sociales y las personas que nos acompañan aquí en el recinto; Presidente celebro que en esta Administración realmente se hayan tomado decisiones para seguir esa obra que tanta necesidad tiene todas esas personas de todos esos conjuntos residenciales de ese sector, todas las personas que se inundaban, todas esas personas que mejor dicho que ustedes concejales que viven en el sector cuatro o cinco del sector se dan cuenta la necesidad tan crítica que tenían muchas familias de este sector.

Nosotros como concejales trabajamos a nivel municipal no solamente por sectores pero sí conozco desde cuando arrancó esa obra todas esas personas que se inundaban, hay proyectos que sacaron asociaciones de vivienda de interés social donde dejaron las personas sin alcantarillados, sin servicios públicos, entregaron los lotes y las personas la necesidad de su vivienda construyeron sin servicios públicos, por eso yo sí celebro que la Administración en Acción de Leonardo Donoso haya tomado la decisión en este Plan de Desarrollo de terminar esta obra, si se comenzó en el 2015 llevamos 10 años pero ¿cuántas administraciones han pasado? y no han tomado la decisión a mí si me gustaría saber estas administraciones anteriores qué hicieron por qué no siguieron estas obras que son de una necesidad urgente por qué no terminaron estas obras, que de verdad que son obras prioritarias para el municipio de Chía se celebró un contrato en el 2015 me gustaría conocer el acta de interventoría de entrega ¿cómo se entregó esta obra? es muy importante conocer los hechos ¿cómo se recibió esta obra? si se recibió en mal estado o como dice la gente como he escuchado que se ha recibido este obra supremamente en mal estado.

Hay una interventoría hay un informe en el informe debe decir cómo se recibió esa obra, lo mismo que nosotros como concejales merecemos yo creo que un poquito de respeto por la interventoría y por el representante legal que firmó este contrato, nuevamente aquí hay más de 20.000 votos contando todos los votos de los Honorables Concejales hay más de 20.000 votos y somos los representantes del municipio de Chía de la comunidad y yo pienso que nosotros nos merecemos respeto ¿por qué? porque la interventoría tenía la o tiene la obligación de darnos una socialización a nosotros como concejales, yo Presidente sí le agradezco que para la próxima esto invitemos al representante legal de este contrato para que nos den un informe así como se lo dio a la comunidad en el sector por qué no nos lo puede dar a nosotros que nosotros somos representantes de 20.000 personas nosotros podemos socializárselo a la gente también y más las los concejales del sector se lo pueden socializar hay personas que realmente llegan es al concejal a preguntar qué van a hacer, cuánto tiempo va a durar y realmente nosotros hasta que no nos dan ustedes un informe realmente no conocemos y yo pienso que nos merecemos respeto que si nos den un informe realmente cómo va a ser esta obra, cuánto tiempo lleva, qué precio, cuánto valió este contrato yo pienso que lo primero que tenían que haber hecho es socializárselo a nosotros los concejales eso es muy importante.

Me gustaría saber el acta de entrega de esta obra para ver cual fue el contrato que se hizo inicialmente, tengo entendido que se hizo una red de aguas negras pero no se hizo la de aguas lluvias, por eso quiero saber cuál es el contrato desde 2015 y cuál es el contrato que se está firmando ahorita, para ver áreas, valores, de lo que está cambiando del uno al otro para comparar, o más que eso usted como gerente de EMSERCHIA darnos un informe de cuáles fueron las comparaciones de un

contrato a otro, nosotros necesitamos saber para socializarlo a la comunidad, hay muchas preguntas pero como dice el Presidente dentro de la plenaria vamos tocando los temas y es muy importante que para la próxima sesión se invite al representante legal.

Nosotros como concejales podemos visitar esta obra cada dos meses para que no pase lo que está pasando con todas las obras, que se quedan hacen el contrato por un año y resultan duran dos o tres años, entonces le solicito señor gerente, que arranco ya el contrato, lleva como un me cuando se complete, unos dos o tres meses, por favor, nos invite a nosotros, los Concejales, para hacer una caminata de campo, para mirar cómo va y en qué avance se encuentra. Eso sería una de las prioridades, señor Gerente. Muchas gracias, Presidente. Ahí seguimos avanzando dentro de la plenaria.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente. Un saludo a la mesa directiva, mis compañeros Concejales, los representantes de la Administración que nos acompañan el día de hoy, las personas que se encuentran en las barras y los que nos siguen por redes sociales.

Yo tengo una pregunta muy breve, complementando lo que ya han dicho mis compañeros, y es que, teniendo en cuenta que la ejecución de estas obras genera problemas de movilidad en el sector, yo quisiera saber si ustedes han tenido en cuenta o han planteado alguna estrategia transversal con la Secretaría de Movilidad. Toda vez que varias personas del sector nos han informado, y creo que no solo a mí, de que el acceso realmente a diferentes conjuntos, como por ejemplo, por la parte de atrás de donde están las Flores Macondo y hacia atrás, creo que Espinares o Los Pinos, el acceso es muy difícil y solo tiene un ingreso. Porque en la parte de atrás, que comunica con la otra vía, también está cerrada.

Este tipo de problemas genera dificultades en diferentes situaciones. Quisiera saber si ustedes han planteado esto, si se han planteado situaciones como que, por ejemplo, puedan salir carros de emergencia, puedan ingresar, o la frecuencia o la cantidad de gente que está transitando, porque sí me han manifestado que han tenido muchos problemas, sobre todo en las horas pico. Esta sería mi pregunta. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias, Presidente. Por el uso de la palabra, unas buenas tardes para usted, la mesa directiva, los compañeros Concejales, funcionarios de Emserchía que hoy nos acompañan, y personas que nos acompañan en las barras.

Quisiera preguntarle al señor Gerente sobre el tema del impuesto predial, que está en la retina de toda la gente, el aporte que la ciudadanía, que todos los ciudadanos, hacemos a la entidad de la CAR. ¿Qué acercamiento se tiene con ellos para algún aporte para la construcción de la PETAR No. 1? Esto, que algunos recursos van dirigidos hacia ellos, entonces, ¿si se tiene algo ya con ellos previsto, diálogos? Porque yo creo que ese dinero se debe reinvertir en el Municipio de Chía, ya que todos los recibos y todos los ciudadanos hacemos un aporte a la CAR. Quisiera saber eso, señor Gerente. Muchas gracias, señor Presidente, por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Usted, Concejal Edgar. Honorables Concejales, ¿alguien desea intervenir?

Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, Presidente. Un saludo cordial a la plenaria de la Corporación Concejo Municipal, a las personas que nos acompañan por las plataformas digitales, que nos acompañan también en el recinto, y por supuesto, los funcionarios de la Administración Municipal.

Ya dadas las reglas que usted ha fijado para el desarrollo de la presente sesión, me gustaría que nos comentaran, de parte de la Administración, ¿quiénes conforman el comité evaluador para la adjudicación de estos contratos? Entonces, me gustaría saber cuáles son los funcionarios, el nombre completo, los cargos. Si este comité evaluador está en alguna Resolución.

Adicionalmente, me gustaría saber o conocer a profundidad, cuáles fueron las diferentes sociedades que se presentaron a esta adjudicación de este contrato. Pero, sobre todo, hacer énfasis en el comité evaluador. A mí me llama la atención que, al hacer la lectura del contrato, dice literal lo siguiente que me permito leer: “De igual manera, dada la integralidad de la obra, que permitirá garantizar su funcionalidad, estabilidad de las actividades de la fase dos, será responsabilidad y obligación del contratista revisar e inspeccionar la fase uno en toda su instalación, identificar las actividades de obra que se requieran para efectuar los mantenimientos correctivos, preventivos o actividades de rehabilitación o

intervención que permitan la continuidad y compatibilidad con lo previsto en la fase dos.”

Sucede que esa palabra “integralidad”, pues uno comprende que ustedes quieren unir la fase uno con la fase dos. Eso es lo que uno, digamos, comprende en una lectura simple de ese enunciado. Entonces, me gustaría saber varias cosas. Lo primero es que, si dada la integralidad de esta obra, y en efecto se planea o se tiene contemplado revisar y efectuar los mantenimientos correctivos, me gustaría de pronto que ustedes nos comentaran qué se va a hacer frente a la fase uno. ¿Qué se tiene contemplado frente a la fase uno en este contrato específicamente?

¿cuál es la desagregación de los valores de lo que se va a realizar? Creo que decían CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000), si no estoy mal, que habían dejado unos estudios, pero sí nos gustaría que nos comentaran qué se va a hacer en este contrato. Entiendo que es la fase dos, pero aquí se quiere unir la fase uno, y me gustaría que nos explicaran de manera concreta y concisa qué se va a hacer en esa fase uno.

¿Por qué? Porque, adicionalmente, esta es mi otra pregunta: quiero conocer si, en efecto, existen mantenimientos correctivos, preventivos o actividades de rehabilitación o intervención. Me gustaría saber qué pasó con la responsabilidad que tenía aquel contratista que inició esa fase uno.

Adicionalmente, mi tercera pregunta: si en efecto la Administración anterior realizó algún tipo de requerimiento a los contratistas para realizar los mantenimientos correctivos, preventivos o actividades de rehabilitación, y si, a la fecha, como seguramente ustedes pueden, y me adelanto un poco a la respuesta que probablemente van a dar, es que en efecto hay una responsabilidad, ya se han realizado los requerimientos correspondientes a las diferentes personas que integraron en ese momento o que estuvieron inmersos en la contratación para realizar esta obra.

Me gustaría también conocer, si de pronto, con ustedes o las socializaciones... Yo estuve en las dos: una que se hizo en Mercedes de Calahorra y la otra que se hizo en Nuevo Milenio. He estado hablando con diferentes comerciantes, y ellos indican que, en efecto, se están desarrollando las obras. Aquí, creo que para nadie es un secreto que la obra es necesaria, pero se están viendo muy afectados en su tema de pago de arrendamiento, el tema de entrada y salida para abastecer sus diferentes locales. Entendemos que allí no hay solo panaderías, supermercados, lavanderías, carnicerías, bueno, hay diferentes establecimientos de comercio que necesitan abastecerse.

Entonces, me gustaría conocer un poquitico más. Entiendo que esto es transversal, porque también tendría que haberse invitado, seguramente, al Secretario de Movilidad. Pero yo creo que ustedes deben tener la información para que nos comenten cómo está funcionando el PMT (Plan de Manejo de Tráfico) en el desarrollo o ejecución de este contrato. Seguramente, una vez se evidencie la trazabilidad, en efecto, yo he estado varias veces ya en Emserchía, hablando con ustedes, y tengo conocimiento al respecto, pero estos requerimientos parecen ser puntuales. Nos gustaría conocerlos no solo los Concejales, sino todas las personas que, de pronto, nos están escuchando, para que la información que estoy solicitando, que es muy específica, quede en acta.

Gracias, Presidente, por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Andrés. Concejal Iván.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Gracias, Presidente. Un cordial saludo para usted, para la plenaria, para los Honorables Concejales, para la Administración Municipal, las personas que nos acompañan en las barras y a través de los diferentes medios.

Yo creo que, muy al lugar, la intervención que hace usted, Presidente. Creo que lo más importante aquí es, para los que desconocíamos cómo funcionaba toda la hoja de ruta o la historia del colector de la calle 29, que nos cuenten. Aquí no se trata de si hicieron o no hicieron las Administraciones anteriores, porque si nos vamos a la realidad, esto nació hace dos Administraciones, en la Administración precisamente del Alcalde actual, y finalmente se han visto afectados muchos sectores de este sector, que, independientemente de si eso no es por voluntad, los que se están viendo perjudicados, como siempre lo hemos manifestado, son algunos residentes, comerciantes y demás.

El Concejal Vela decía algo muy importante y creo que ustedes no nos han dejado mentir. Yo también lo he solicitado, incluso lo hice en días pasados, con el arreglo que se venía presentando de la calle de la Lorena, la calle 5°. En ese orden de ideas, también me gustaría, Doctor Iván, que nos allegara, de pronto, cuáles han sido las actas de socialización con el comercio. Algunos comerciantes se han acercado precisamente a nosotros para preguntar cuánto tiempo va a demorar esa obra y cuál es el estado actual, ya que se están viendo afectados.

Y ustedes saben que en esta parte, que prácticamente es el segundo casco urbano del Municipio, se genera un retorno social bien importante, un autosostenimiento, se genera empleabilidad, y muchos de ellos, no solo se están viendo afectados, sino que no tienen un horizonte claro. En días pasados, precisamente le preguntaba a usted y a la Secretaria de Desarrollo Económico si se habían hecho algunas socializaciones. La comunidad siempre va a manifestar que no, o los que se comunican con nosotros son los que dicen que no, pero para mí sí es importante que ustedes nos alleguen ese insumo para poder hacer ese acompañamiento.

Y que de pronto hoy también queden micrófonos: ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el horizonte que va a tener esta importante obra digamos, este sector? Y si tenemos fechas tentativas para que ellos también tengan un poco de tranquilidad. Básicamente esa es mi intervención, Presidente. Gracias. Cualquier cosa, en un rato retomamos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones de parte de los Concejales.

Por favor, nos declaramos en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la comunidad. ¿Alguien más desea inscribirse?, por favor, para que los vayamos inscribiendo, personas que acaban de llegar.

Llamamos a don Luis Enrique Martínez. Bueno, no está don Luis. Continuamos con el señor Mauricio Mustafa.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes. Como hoy no necesito los 5 minutos, me voy a dar el lujo de hacer el recorrido que todo el mundo saluda que no lo hago, no es por irreverente, sino porque no hay tiempo. Gracias, Presidente, mesa directiva, señores Concejales, ingeniero Iván Montaña, miembros de Sustaff y quienes nos acompañan hoy. Muy buenas tardes.

Cuando uno supera el umbral de los 60 años, tiene ciertas licencias en la vida; se puede volver cansón y repetitivo, Concejal. A Chía, no la sacamos adelante dándonos garrote entre los dos bandos, vamos a seguir fundidos. A Chía, la sacamos adelante trabajando entre todos juntos. Yo caí en ese pecado antes de superar la barrera psicológica de los 60 años y hoy no quiero caer en ese pecado. Podría caer diciendo que el exgerente de Emserchía, de Segura, nos engañó, y eso no creo que aporte mucho.

La realidad es que, desde el año 2023, se decretó en Samaria una utilidad pública en la carrera 5° Este, para sacar un tubo que separe las aguas lluvias de las aguas negras, que son la verdadera causa de la inundación permanente que hay entre San Jacinto y Aquitania. Durante muchos años, en este juego tontarrón de acusarnos, se me señaló de ser el responsable de ese encharcamiento porque supuestamente no dejaba pasar las aguas. Las aguas hoy no pasan por cuenta de la corrupta fallida troncal de los Andes. En el aguacero del sábado, ese tubo no resistió, no es culpa de ninguna de las últimas 10 Administraciones; era la falta de caja de Chía, hace muchos años, que no permitía que se cumpliera con la ley y separáramos las aguas lluvias de las aguas negras.

Entonces, ese tubo que va por la Quinta Este tiene, además, la desgracia y el error técnico de pasar por debajo, por la mitad de Aquitania. Con el aguacero del sábado, la capacidad del tubo se desbordó y brotaron las aguas hervidas, más conocidas, como dijo ahora el Concejal Felipe, los desechos humanos, que quedaron regados en medio de la urbanización Aquitania. ¿Qué tiene que ver San Jacinto con eso? Nada. Pero mientras sigamos peleando entre San Jacinto y Aquitania, y sigamos peleando entre los Seguristas y los Donosistas, no vamos a resolver el problema.

Lamento, supongo que tuvo una emergencia, se haya retirado el señor Gerente, aunque tengo discrepancias alrededor de este tema. La declaratoria de utilidad pública, señor Presidente, no es un juego. Si Chía declaró la utilidad pública de unos terrenos, y el señor Mustafa, que le pone peros a las obras, dijo: “Aquí están, los entrego.” Y después me dicen cuánto valen, cómo me los pagan, o cómo los cruzamos con deuda, pero hagamos la obra. ¿Por qué no lo hizo Bayén? ¿Por qué no lo hizo Segura? ¿Por qué no lo ha hecho Donoso? No nos echen las culpas. Ahí está la tierra, están los diseños hechos que los aportó la constructora Capital. Hay recursos, porque aquí estuvo el 4 de enero, don Víctor, y usted estaba, el año pasado, el director de la CAR. Dijo que no nos iba a dar un centavo para PETARES,

pero para Colectores, todo lo que quisiéramos. Que por cada peso que pusiera Chía, él ponía dos pesos. Ahí está la grabación, yo soy un hombre serio. Y estamos hablando, como usted lo mencionó, otro Concejal ahora de la CAR en Chía, este año le va a entregar un 30%, si no mucho más, de aportes. Está la tierra, aquí me comprometo a entregarla y que me digan cuánto vale después, la necesitamos desesperadamente.

Están los diseños, está la declaratoria de utilidad pública y están los recursos. ¿Por qué no se hace, Concejales? Bueno, no está el Concejal Moreno, pero sí está el Concejal Robayo de Samaria. Por favor, no me echen la culpa. Está la tierra, están los diseños, está la declaratoria de utilidad pública, están los dineros. ¿Qué están esperando para hacer esa obra? De verdad, no tiene ningún sentido. Gracias, mesa directiva.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, don Mauricio, por su intervención. Don Luis Enrique, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas tardes para la Mesa Directiva del Concejo de Chía, mis Honorables Concejales, Honorables Concejalas, para la Mesa Directiva de Emserchía, para las personas que nos acompañan en las barras y en las redes sociales.

Mi nombre es Luis Enrique Martínez, director de Enlace Noticias Chía Sabana Norte. El resto ya lo conocen ustedes, así que me alargo. Quiero abordar dos temas puntuales hoy: el conector de la 29 y la PETAR.

Mustafá conoce muy bien el tema de la PETAR, creo que ya lo expuso acá, entonces hablemos del conector de la 29. Él conoce bien el tema, yo le quedo como un niño de primaria a él. Él sí conoce el tema. El de la 29, vamos a ver, el de la 29 es un tema álgido. Lo que decían ustedes, 10 años para una obra, y eso está dentro del plan de desarrollo, ¿sí o no, Concejal Iván?, usted que conoce bien el Municipio. Es una obra que lleva 10 años, y ¿qué se ha hecho? Muy pocos avances, Estructuralmente y técnicamente no hay avances. ¿Dónde está la gestión? No de ustedes, porque ustedes direccionan y yo los entiendo. Muchas veces a ustedes los critican, pero son críticas injustas, porque ustedes gestionan y gestionan, y el tema está ya en la Administración y en la Secretaría. ¿Sí o no? Así estamos.

Ustedes saben que yo soy muy puntual en estos temas. Entonces, el conector de la 29 tiene fallas técnicas y estructurales, tiene retrasos, y la gran pregunta del millón es: ¿por qué? Las socializaciones que se han hecho, muestran falta de seguimiento y de gestión. Y esto conlleva qué afectaciones, ¿A quién? Miren, a vosotros, hermanos. Ahí están las afectaciones: el comercio afectado, la economía afectada, los avances lentos, la red de aguas lluvias ni se diga, empozamientos, encharcamientos, inundaciones, los problemas de movilidad, las entradas de las viviendas, el impacto ambiental de la PETAR. Ahí el señor lo conoce muy bien.

Puntual, muchas gracias a usted, señor Presidente. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias, don Luis, por su intervención. ¿Alguien más de la comunidad desea intervenir? Bueno, no hay más intervenciones. Daríamos el uso de la palabra a nuestro Gerente de la empresa de servicios públicos de Emserchía, para que dé respuesta. Creo que de la comunidad hicieron un par de intervenciones a los cuales deberíamos dar respuesta primero, ya que son temas diferentes a lo que es el colector, y ahí sí continuaríamos con la presentación que ustedes tienen para el día de hoy.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a la Mesa Directiva de la Corporación, a todos los Concejales, a las personas que están acompañándonos, presencialmente y virtualmente.

Concejal, tras lo que usted me está pidiendo, entonces, voy a proceder a contestar, lo que nos, hablaron aquí de las barras. Pero, en consideración, digamos, a la última intervención, creo que tiene que ver, bastante con lo que es la calle 29. Adicionalmente, digamos que el tema de las PETAR también fue solicitado por el Concejal Galvis. Entonces, espero contestarle a él, y que se entienda que también le contesto a las personas, que estuvieron haciendo la solicitud.

Referente a la invitación, creo que fue una invitación, de parte del señor Mustafá, porque no, hubo una pregunta puntual. Aclarar que, la Corporación Autónoma Regional, si bien habla de colectores e inversiones en colectores, ellos hablan de colectores de aguas residuales, y este es un colector pluvial el que se está proponiendo. Entonces, de todas maneras, nosotros, ante la Corporación, desde enero del 2024, estuvimos evaluando y presentando en consideración los dos colectores que conectamos sobre, la área afluente de a la PETAR 1, y ese proceso, pues digamos que está en evaluación por parte de la Corporación, en el sentido de que hacen parte del lastimoso convenio que se firmó entre la Corporación Autónoma Regional y el Municipio, en la Administración anterior.

Y digo que lastimosamente, porque, si bien el convenio tiene fuerza de voluntad, carece de recursos. Entonces, el convenio está vigente, y de hecho, en el mismo se aúnan esfuerzos para el desarrollo de obras, correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, Petar Chía 1. También se incluyen las obras de colectores de aguas residuales para el área afluente de la PETAR.

Entonces, de parte de la CAR, se está evaluando, la respuesta, digamos, que en criterio, del deber, no la debería dar yo, porque pues el convenio está firmado y suscrito por parte de la Corporación Autónoma Regional y la Administración Municipal. En este caso, la empresa de servicios públicos de Chía no hace parte de dicho convenio, pero, lo que yo manifiesto en esto fueron las dos, invitaciones que, de parte de la Corporación y de la Administración Municipal, nos hicieron llegar, y estuve presenciando y participando en las mismas.

Ahora bien, con el fin de dar, respuesta a las preguntas, que se desarrollan por parte de todos los Honorables Concejales, y en aras también de la solicitud que hace el Presidente, me parece muy conveniente, iniciar con lo que es la parte de la trazabilidad histórica que ha tenido el proyecto de la calle 29 a lo largo de su historia. No sin antes, digamos, que atendiendo las indicaciones del Concejal Pablo, de manera didáctica, explicarles algo a los Concejales. Dejar claridad sobre todo, que existe un proceso, una demanda.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Señor Gerente, qué pena.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Sí, señor.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Qué pena. Como ya manifiesta que va a iniciar con las respuestas, para que lo tenga contemplado. Esa pregunta No. 1 la formulé yo, respecto al avance físico y financiero de las metas del plan de desarrollo. También se me pasó de solicitarlo en la intervención, pero entonces me gustaría saber el porcentaje de ejecución física, el porcentaje de ejecución financiera, cómo fueron los recursos apropiados, los recursos obligados. Simplemente, era eso, para que continúe, por favor.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Entonces, estaba tratando primero, antes de señalar la trazabilidad del proyecto colector de la calle 29, de manera didáctica, explicarle a la Corporación que, nos encontrábamos, frente a un proceso, de demanda al constructor. Este proceso continúa vigente, y hasta que el juzgado no falle, en debida, suficiencia jurídica, pues el proceso continuará, indiferente de las intervenciones que tenga el colector de la calle 29.

Entonces, ahí es donde, digamos, que nosotros, iniciando esta Administración, nos presentamos, esta disyuntiva. Tenemos un proceso que está en firme, tenemos una necesidad, como lo manifestó el Presidente de la Corporación y como varios de los, cabildantes también lo manifestaron, y tenemos la oportunidad, bien sea, de esperar a que falle, en debido proceso, un juzgado, o tener la alternativa de seguir avanzando sobre lo que se encuentra. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que se hizo fue una evaluación, un diagnóstico, un informe que, en su momento, en cabeza mía como Director Operativo en el año pasado, realizó una inspección, en la cual, revisé o busqué evidenciar si se daban incrementos en las alteraciones o, fallos que se han reportado por parte de la misma Dirección Operativa, en el año 2022, sobre junio del 2022.

Mi informe, fue que, si bien, había presencia de deformaciones, algunas separaciones en algunas tuberías, las consistencias técnicas arrojaban que no se había venido incrementando este error, y por lo consiguiente, nosotros decidimos tomar las determinaciones de continuar con el proceso del desarrollo de la fase dos. Prueba de eso, muy importante para todos, el sábado pasado, sábado 14 de junio, y como lo manifestó también el señor Mustafa, gran parte del Municipio se vio afectada por unas fuertes inundaciones, y, el colector de la calle 29 mostró que sí tiene funcionalidad, toda vez que no presentamos inundaciones o represiones de agua en este sector. El único sector donde se viene, afectando, por inundaciones en esta parte, es el que esperamos solucionar con la segunda fase de la calle 29, ya en el Nuevo Milenio.

Y porque, precisamente, es necesario y urgente que nosotros avancemos con las obras y demos soluciones integrales a los procesos. Es por eso que, tomamos la determinación de hacer este contrato, de iniciar sus socializaciones, de avanzar con los inicios de obra, y, posteriormente, les informaré, como también lo han solicitado y como es, debida forma, un avance, un reporte del informe de lo que es el avance de la obra que viene desarrollándose. Afortunadamente, en buenos tiempos.

Para la pregunta, para dar, alcance a esa trazabilidad, le voy a pedir, a mi equipo de trabajo que me apoye, y por eso, le voy a ceder la palabra aquí al Doctor Alexis Castro, que bien es, una persona muy conocedora, ya tiene 12 años de experiencia en la empresa, puede desglosarnos con mayor, capacidad jurídica todo lo que es, la remembranza que pidió la Concejal Angélica Montañez y que, el Presidente ha reforzado.

Entonces, arrancaríamos por ahí. No sin antes, tener las claridades que ya mencioné, que es importante, digamos, tener en cuenta frente a las determinaciones que tomó la empresa.

Entonces, doctora Alexis, por favor.

SEÑOR JAIME ALEXIS CASTRO SANTOS, DIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN - EMSERCHIA

Honorables Concejales, muy buenas tardes.

Presidente, mesa directiva, y personas que nos siguen, que siguen al Concejo en redes sociales, digamos que el espectro del colector de la calle 29 ha tenido tres etapas esenciales, y voy a plantearlo de una manera muy sencilla y después entro en la parte ya más estructural y más específica, para que se tenga una noción. Tiene tres aspectos, por no decir tres fases: una fase inicial, una adjudicación de un contrato para ejecutar una segunda fase, y una segunda fase durante esta Administración. Son tres eventos que se tienen que tener aislados, pero al mismo tiempo están conectados. Digamos que esa es la estructura general de lo que ha sido la calle 29, el colector, para que se tenga, de una manera como se planteó un poco didáctica, y sea más accesible entenderla.

Entonces, son tres contratos independientes: uno que se ejecuto, uno que se declaró fallido, y el actual que se está ejecutando. Ya, diciendo eso, entonces ya entramos a los pormenores de cada una de las actuaciones que se han desarrollado desde el año 2015 hasta la fecha, y teniendo en cuenta todos los aspectos procesales, sustanciales, jurídicos y técnicos que se han devenido en el tiempo a través de este periodo.

Entonces, como la trazabilidad es un poco extensa, me voy a permitir leer algunos apartes o algunas fechas, para que se tenga claridad de la trazabilidad total. Entonces, partimos desde octubre del año 2015, en el cual, con fundamento en aquel momento de la estructura del manual de contratación que tenía la empresa de servicios públicos, se elaboraron unos estudios previos pendientes a la realización de la construcción pluvial del colector de la calle 29, tendiente a evitar los inundamientos y estableciéndose un presupuesto oficial. El 19 de octubre de 2015 se abrió la invitación pública No. 005, que tenía como objeto la construcción del colector de aguas lluvias de la calle 29. En dicho momento, para que se tenga claridad, la empresa de servicios públicos no tenía que presentar ni cargar la información referente a su régimen de contratación en el SECOP; eso fue

hasta el año 2022. Entonces, todos los trámites que se mantenían reposaban en las carpetas contractuales de la entidad.

En noviembre de 2015, se solicitó y se hizo la expedición del CDP para la Interventoría. El 10 de noviembre se publicó el concurso de méritos número 008 de 2015, que era el proceso de la interventoría que acabo de definir. El 12 de noviembre se emite la Resolución 609 de 2015, que adjudica la invitación pública a la Unión Temporal Calle 29. El 17 de noviembre de 2015 se cierra el concurso de méritos y se hace la recepción de las propuestas para el proceso de interventoría. El 19 de noviembre de 2015 se da la suscripción del contrato de obra, el 009 de 2015, firmado entre Emserchía y la Unión Temporal Calle 29, con una fecha inicial de 12 meses.

El 26 de noviembre de 2015 se adjudica la interventoría mediante la Resolución 648 a la Unión Temporal Intercolector Calle 29. El 30 de noviembre se suscribe el contrato de interventoría No. 007 de 2015 y se firma el contrato entre Emserchía y la Unión Temporal Intercolector, con un valor inicial de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (\$357.802.000.306), con un plazo de ejecución inicial de 6 meses. El 10 de diciembre de 2015 se firma el acta de inicio del contrato 09 de 2015, formalizando el inicio de la ejecución contractual, y se comienza con el estudio de actividades. El mismo 10 de diciembre de 2015 se firma el acta de inicio del contrato de interventoría 07de 2015, y se da inicio formal al proceso de interventoría.

El 15 de diciembre de 2015 se presenta la primera suspensión del contrato de interventoría por 45 días. El 24 de marzo de 2016 se allega el acta de suspensión No. 1 del contrato de obra, por motivo técnico-jurídico, con un plazo de 90 días. El 30 de enero de 2016 se da el reinicio del contrato de interventoría y se reinician las actividades. En marzo de 2016 se expide certificación del proveedor frente a la tubería. El proveedor certifica la producción de tubería GRP de diámetros de 1500 mm, 1600 mm y 1700 mm.

El 6 de mayo de 2016 se da la segunda suspensión del contrato de interventoría, esta vez por un término de 30 días. En junio y agosto de 2016 se presentan prórrogas y suspensiones, que serían la prórroga de suspensión No. 1 y el inicio de la suspensión No. 2 del contrato de obra. El 5 de junio de 2016 se hace la ampliación de la suspensión de la interventoría por un término de 45 días. El 20 de julio de 2016 se da la ampliación de la suspensión de la interventoría por 60 días adicionales.

En septiembre de 2016 y agosto de 2017 se dan las ampliaciones y la suspensión No. 2 del contrato de obra, aduciendo gestiones técnicas. El 21 de septiembre de 2016 se da la ampliación y suspensión de la interventoría por tercera vez, esta vez por un término de 90 días. El 6 de octubre de 2016 se emite la factura No. 1 y 2 de interventoría. El 19 de diciembre de 2016 se da una nueva ampliación por el término de 45 días y la segunda suspensión por falta del permiso vial en la construcción de la obra.

El 2 de febrero de 2017 se da reinicio a la interventoría y reinicio de actividades tras la ampliación de dos suspensiones. El 15 de febrero de 2017 se suspende la interventoría: una nueva suspensión del contrato por el término de 20 días. El 15 de marzo de 2017 hay una ampliación, una expansión de la interventoría, nuevamente una ampliación por 45 días adicionales. El 29 de abril de 2017 se da reinicio tras la ampliación de la suspensión. El 24 de julio de 2017 se da una suspensión a la interventoría por el término de 14 días.

Digamos que acá el esquema inicial de la trazabilidad del proceso de la obra 009 de 2015 va a estar entre suspensiones, interventoría y obra. Entonces, no sé si para facilitar y, de pronto, avanzar un poco más, ya dejamos el esquema que está en el acta de liquidación final de la obra que se les allegó al Honorable Concejo, o si prefieren, seguimos haciendo el desarrollo puntual de cada una de las actividades que tiene la trazabilidad. Esto lo pregunto como para darle un poco de manejo, teniendo en cuenta las directrices dadas por el Presidente del Honorable Concejo al inicio de la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Doctor, bueno, más que porque todos tenemos la trazabilidad y se va a dar así, como lo está leyendo él, la fecha se suspende, se activa, se prorroga, pero de pronto que nos dejen claridad de cuándo inició. Vemos ya la fecha de inicio y cuándo se terminó, que fue en 2018. Y yo lo que les decía es que, de acuerdo a la explicación que ustedes vayan dando, digan las causas por las cuales, por ejemplo, se tuvo que adicionar en tiempo, qué problemas se presentaron en esa ejecución de esa obra en ese momento. Porque tengo entendido que era que los recursos no alcanzaban, que el contratista quería ceder ese contrato... Bueno, todo ese tipo de cosas que pasaron en el momento en el cual iban ejecutando esa primera fase o ese contrato, que fue dejado desde el gobierno de Varela.

SEÑOR JAIME ALEXIS CASTRO SANTOS, DIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN - EMSERCHIA

Presidente, muchas gracias. Entonces, digamos que bajo esa estructura igualmente seguiríamos detallando las actuaciones, ya que en el cuadro que fue entregado al Honorable Concejo, el esquema contemplaba la fecha, contemplaba la actividad y contemplaba la justificación de su momento para efectuar la respectiva suspensión o prórroga.

Esto ya lo...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón, doctor, y pues, que hubo una adición, es importante mirar en qué fecha hubo esa adición. Ya va en el 2017, quiere decir que ya estaba en su momento el Alcalde Leonardo Donoso, y cómo se hizo esa adición por más de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.0000.000.000). Entonces, es para quede en la trazabilidad de cómo, desde la Administración Municipal anterior, o bueno, desde el primer gobierno de Leonardo, se dejaron recursos para que se quisiera tener esa obra, como se pensaba que se iba a entregar. Entonces, también que en ese momento de su explicación diga por qué se tomó esa decisión.

SEÑOR JAIME ALEXIS CASTRO SANTOS, DIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN - EMSERCHIA

Señor Presidente, Honorables Concejales, solicitaría que, frente a esta petición específica, si me permite hacerle un alcance a la respuesta presentada. Ya que los documentos han hecho para poder justificar las razones, como usted me lo está

planteando, no las tengo en el momento y no podría darle un informe detallado de cada una de las actividades en específico.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Sí, porque la idea es esa, que como les digo, van a presentarse preguntas, y tenemos el cronograma de qué pasó. Claro, pero entonces va a surgir la pregunta: ¿pero venga, si estaba contratado por CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000) y un poquito más, por qué resultamos pagando OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000.000), casi NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.000.000.000), y se demoró en el tiempo? Y fuera de eso, quedó mal, porque es la verdad, hay que hablar las cosas como son. Ese contratista no hizo las cosas bien, se llevaron casi NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.000.000.000), y según esos nuevos estudios y esas nuevas evaluaciones que ustedes como empresa hicieron, o bueno, ni siquiera ustedes, porque tengo entendido que eso se dejó desde el gobierno de Segura, en donde se hizo ese análisis, se entregaron unos resultados y las respuestas que ustedes nos allegan, quiere decir que para solucionar o arreglar lo que quedó mal, cuesta más de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000).

Entonces, ahí van a surgir otras preguntas: ¿quién se va a hacer cargo de esta empresa, según el contrato que tienen ya en la fase dos? ¿Y cómo van a ser esas reparaciones? Porque, pues, según lo que ustedes mismos explicaban en las socializaciones, veíamos las pulgadas en las que está esta red y cómo... Y también explicaban ustedes cómo si existieron fallas en la ejecución de esta obra, y que eso hizo que se generaran esos desempates, esos hundimientos, esos aplastamientos.

Pero pues todo eso lo tienen que ir contando, porque, como les manifestaba a ustedes, invitados y citados el día de hoy, las respuestas las tenemos pero es que de acuerdo a esa trazabilidad la idea es ir resolviendo esas dudas que todos los concejales van a tener acá y que ustedes tengan la información a la mano y poder contar lo sucedido, creo que todos queremos tener estos colectores de agua lluvias, estas separaciones de las redes, que ojalá en todo el municipio se garantizara pero como ya tenemos antecedentes en este tipo de contrataciones pues se empiezan a generar las dudas y más cuando este tipo de obras generan un caos vehicular en la en la movilidad, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que está pasando, qué ha pasado en la historia porque no se nos puede olvidar que a ese tramo ya se le más de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000.000) más ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$11.000.000.000), más MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) que tiene la interventoría y si de pronto eh ahorita salen que como se puede adicionar entonces aparecen cosas, que es posible entonces ¿Cuánto va a valer ese colector? y entonces la gente del sector piensa que con este colector lo que va a pasar es que en la inundación que tiene lugar en el 40 cada vez que llueve se va a solucionar y debemos decir aquí la verdad, creo que no, porque eso nada tiene que ver ahí con esa zona porque hasta dónde va la obra, como les expliqué es desde la 2 Este hasta el frente de la parroquia nuestra señora de la salud en la calle 29 y entonces la solución para el tema del 40 ¿Cuándo? pero subimos los impuestos y los resultados con se ven, entonces doctor Alexis ojalá no es solamente leer y ya porque esa información está acá y está la trazabilidad y ahí está claro qué ha pasado en cada momento pero es detenernos en esos momentos claves, es hablar de esas adiciones, ¿Por qué se adicionó? ¿Qué se encontró? Y ese tipo de cosas que son importantes para exponer, hablar de las cifras porque sé que en otra pregunta ustedes dicen las cifras, dicen cuánto valió la interventoría, etc.

En conclusión, queremos que la exposición sea mas natural y fluida, no punto por punto porque se vuelve ladrillado y esa no es la idea, no es leer lo que ya tenemos aquí con las respuestas que ustedes ya enviaron.
Doctor Alexis tiene el uso de la palabra.

JAIME ALEXIS CASTRO, DIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN

Gracias presidente, teniendo en cuenta la dinámica entonces no me voy a situar en la trazabilidad específica punto por punto más bien como usted lo manifiesta.

El contrato de obra tuvo dos adiciones, una adición inicial que fue por valor de MIL CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.112.900.136) en el 12 de marzo de 2018 y tuvo una segunda adición por valor de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.575.113.068) en el año 2018.

La estructura como usted la plantea hay que mirarla desde el punto de vista de cómo se analiza el caso del colector de calle 29 porque nosotros contamos en el expediente contractual con un acta de liquidación bilateral y una entrega de la obra, es decir que hasta el momento en que se hizo la liquidación bilateral no se habían planteado efectos constructivos ni se había evidenciado circunstancias que realmente dieran o tendieran a demostrar o infirieran que la construcción había quedado errada, es por eso que la problemática por decirlo de alguna manera se plantea es a partir de la fecha de la liquidación y no durante el proceso previo, es decir durante los periodos anteriores esa sería la esencia general de lo que fue la estructura entonces eso sería el planteamiento.

Como les decía señor presidente y honorables concejales la idea es que como la dinámica que nosotros teníamos contemplada era un poco diferente, no cuento en este momento con los insumos para darle razón específica de la adición que se hizo en su momento pero si me lo permite yo se lo haría llegar al concejo porque incluso dentro de lo que se entregó dentro de la carpeta contractual el expediente es va bastante voluminoso e identificar las razones específicas es un poco complejo y si usted me lo permite le podría dar la palabra al doctor Andrés Fernández que es el subgerente que tiene un poco más de claridad sobre ese asunto.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí doctor, es que para nosotros es importante esta información porque como les digo eso no es llegar solamente a hablar del 135 que es el que está ejecutando sino como en su momento se decidieron hacer adiciones y adiciones que son bien importantes porque es que como lo manifestaban ustedes mismos ese contrato inicialmente tenía un valor de CINCO MIL CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.111.281.579) estoy hablando hace 10 años y hace 10 años era plata, y hoy es plata todavía muy importante, usted manifiesta que tuvo dos adiciones uno primera adición por MIL CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.112.900.136) y una segunda adición por valor de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.575.113.068), quiere decir que el valor de la primera que se pagó para esa primera fase que quedó mal fue un valor de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. Entonces es aquí donde uno pregunta ¿Cuál fue la justificación de esas adiciones?



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 25 de 49

Porque son recursos importantes y no podemos dejar pasar algo tan importante y queremos saber porque en ese momento se tomaron esas decisiones y como les manifestaba, en el año 2019 ya había información de que esas redes no estaban en la forma en que debieron quedar, entonces es importante que nos manifiesten cuales fueron las justificaciones técnicas para la toma de esas decisiones porque vemos que hoy 10 años después el valor del contrato para arreglar eso que se hizo mal cuesta mucho más que e l contrato inicial, aquí se despliega otra pregunta ¿Quiénes son los contratistas? ¿Quiénes fueron esas bellezas? ¿Están contratando otra vez con el municipio? porque no sería raro y en una de las respuestas ustedes decían que era que ustedes no podían revisar eso, pues déjeme decirle que yo como ordenador del gasto sí sé que un contratista me hace esa embarrada, yo no voy a caer dos veces porque mal haríamos ya con esos antecedentes dar la oportunidad otra vez, aunque creo que no están contratando directamente ¿No? Esas personas que se llevan esa plata son los sin vergüenzas que se aprovechan del momento, del municipio, que se aprovecharon en su momento de un alcalde que seguramente quería hacer PTAR, quería hacer colectores, quería hacer mil cosas y deposito la confianza en personas como esas y después problema para el siguiente gobernante y eso sucede porque nosotros no hacemos este control político, ustedes vienen con sus justificaciones de retraso y cada vez los tiempos se van dilatando y terminan incumpliendo todo el cronograma y lo que se socializó hace algún tiempo ya no es y la comunidad no sabe nada y el comercio que se joda y los compromisos nunca quedan y no se cumplen, no podemos volver a permitir que pase lo mismo que pasó con la primera fase suspensión tras suspensión, y el primer contrato se suponía que era por 6 meses y duro 2016, 2017 y 2018, tres años, aquí se quiere conocer toda, toda la verdad de lo que ha pasado con el colector Calle 29, la administración está en uso de la palabra...

Concejal Víctor Torres Moreno tiene el uso de la palabra

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente gracias, muy respetable su presentación, pero yo sí quiero pedirle un orden a la plenaria, así como usted ha organizado todos estos controles políticos, para que no se pierda el hilo de lo que se está debatiendo, le pido muy respetuosamente que se le permita hablar a la administración para que nos den los informes y aclaren para que luego nosotros podamos hacer nuestras intervenciones para que no se alargue la plenaria, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Víctor, concejal Andrés tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente, es que fíjese que de acuerdo a la intervención que ha venido realizando la administración previa revisión por nosotros los concejales y en torno a lo que usted manifiesta me gustaría saber la razón o las justificaciones de la suspensión porque si se hace un análisis a lo que ha venido sucediendo en el municipio de Chía referente a esa trazabilidad que nos expones lo único que se puede decir es “que vergüenza,, que vergüenza de todas las administraciones” es inaudito que no hayan realizado la terminación anticipada, es inaudito que no se haya previsto las liquidaciones, no sé quién termina siendo más negligente, no estoy hablando de ustedes, por supuesto estoy hablando de la administración como tal, y perdón la

expresión pero es verdad, yo como contratista esperara que me cumplan independientemente por adición de recursos o incluso la misma entidad esperando a que le cumpla el contratista, eso es absurdo incluso el Concejo de Estado ya ha dicho que tiene que terminarse, liquidarse, hacer la terminación anticipada, quiero preguntar ¿Qué recibieron ustedes en a lo que estoy preguntando? Es que es absurdo que haya tantas ampliaciones de la suspensión y yo creo que es necesario conocer incluso si tienen que decirlo con nombre propio porque deja mucho que decir lo que está pasando en el municipio de Chía o sea realmente es absurdo que estemos hablando de algo que sucedió hace tanto tiempo, quiero saber quiénes eran esas personas que integraban ese equipo jurídico, porque es absurdo que no se haya realizado la suspensión, la terminación anticipada cuando es evidente que el equilibrio económico del contrato ya daba para terminarse la contratación y no continuar con esta burla entre contratista y administración municipal, presidente muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted honorable concejal y concejal Víctor creo que lo solicitado por la honorable concejal Angélica, que era a lugar y decidí yo como presidente dar la posibilidad de que se hiciera de esa manera, para que dentro del recuento nos contaran puntualmente ese tipo de cosas porque eso no está solamente ahí en una información en un cuadrito y ya, eso tiene sustancia porque para esa gracia entonces cojan y lean todas esas respuestas y de eso no se trata, la interrupción fue porque el doctor Alexis me manifiesta que no tiene la información a la mano para pronto ahondar en esos temas, en un momento va a intervenir una persona que conoce mucho del tema de EMSERCHIA, él si recuerda en su momento por qué se tomaron esas decisiones y podemos avanzar.
Doctor Fernández tiene el uso de la palabra.

SEÑOR ANDRÉS JULIÁN FERNÁNDEZ CASTRO, SUBGERENTE EMSERCHIA

Muchas gracias presidente, buenas noches para la mesa directiva, para los honorables concejales, las personas que nos acompañan en el recinto y en las redes sociales.

Efectivamente hay que devolvernos en el tiempo, en el año 2013 cuando la empresa HIDROCHÍA hace la entrega de los servicios de acueducto de alcantarillado al municipio de Chía encabeza de la empresa de servicios públicos de Chía, a partir de ahí la administración del momento cuando asume la prestación de estos dos servicios dentro de sus proyectos inicia la contratación y elaboración del plan maestro de acueducto, alcantarillado. Dentro de este plan maestro se contempló la necesidad de la construcción del colector de la calle 29 para el manejo de las aguas lluvias de este sector y de esta manera aliviar toda el área referente a Mercedes de Calahorra, Bojacá en el sector norte, lo que es Calatrava, Nuevo Milenio inclusive llegando casi hacia el sector del 40 inicialmente esto era lo que se planteaba dentro de este plan maestro.

En el año 2015 como bien lo citaba el doctor Alexis se hace el proceso de contratación teniendo en cuenta los diseños que existían dentro de este plan maestro, con base en estos diseños se realiza la contratación y se inicia la ejecución del mismo en la administración del alcalde Guillermo Varela se hace el proceso y en el 2016 con el inicio de la administración del alcalde Leonardo Donoso se inicia la ejecución contractual del mismo, una vez se inicia la ejecución, hay que tener presente que se desarrollan durante tres etapas, una es la intervención que se hace

desde el Río hasta la carrera 11 sobre el predio privado que en su momento era de la constructora capital, posteriormente se hace una segunda etapa que va desde sobre la calle 29 entre las carreras 11 y novena y la tercera etapa que se desarrolla entre la carrera novena hasta la carrera cuarta.

Cuando se inicia este proyecto se ejecuta sin mayor inconveniente, se hace como tal el cabezal de descarga, se hace la proyección de la red en el predio privado pero ya cuando se está finalizando o se está llegando sobre la carrera 11 se encuentra que dentro de los diseños se tenía proyectado que esta red se iba a construir en la parte norte de la vía sobre la calle 29, cuando están llegando se dan cuenta de que en el cruce de la carrera 11 existía una red de energía eléctrica de media tensión que interrumpía la trayectoria de esa red, automáticamente al presentarse el contratista y la interventoría esta situación, tramitamos e iniciamos el proceso de solicitud ante Codensa que era el responsable de este servicio para poder tramitar el movimiento de la red, aquí hay que aclarar que con Codensa la solicitud de traslado de redes es bastante compleja y más con una red tan delicada como era de media tensión, este trámite se surte ante Codensa y el proceso duro más o menos un año solamente para poder otorgar el permiso y posteriormente ellos vinieran a hacer el movimiento porque ese fue otro de los problemas, se da la autorización por parte de Codensa pero ellos son muy claros en que solamente ellos podían venir a hacer las labores de movimiento de este poste o de esta red, ya una vez superado este impase, paralelamente se venía trabajando en el desarrollo de la obra se encuentra que sobre el sector norte de la calle 29 entre carreras 11 y 9 existía un colector de gas natural de 25 pulgadas que también era una red media del servicio que conectaba el municipio de Cajicá con Cota y que cuando se hace el acercamiento con la empresa Gas Natural Vanti nos manifiestan que no es posible mover esta red, que ellos como empresa prestadora no tenían contemplado hacer el movimiento y que teniendo en cuenta los costos y la importancia que revestía esta red era imposible moverla, esto nos obligó a nosotros necesariamente a replantear el proyecto, implicaba tener que mover nuestra red hacia la parte central de la vía, situación que implicaba lo siguiente: al hacer las excavaciones necesariamente teníamos que afectar la red de alcantarillado sanitario que en ese momento era combinada y tener que hacer una nueva porque si bien es cierto inicialmente el proyecto buscaba crear únicamente la construcción de la red sanitaria aquí nos obligaba intervenir esa red, construir la red de alcantarillado pluvial y posteriormente hacer lo mismo con la red sanitaria, aparte de esto teniendo en cuenta los diámetros de la tubería que se iban a instalar o a construir, al hacer las mediciones en la vía necesariamente las excavaciones alcanzaban a afectar algunas redes de telecomunicaciones, en este caso la que manejaba Movistar eso fue otro de los factores influyentes en el momento que generó la constante suspensión del contrato, adicional a esto cuando hablamos del tema de las dos adiciones que se surtieron en su momento, naturalmente como se tenía un proyecto donde se iba a hacer la red en el costado norte, al hacer el movimiento de la red implicaba primero mayores costos en el sentido de que ya teníamos que construir una nueva red sanitaria que no estaba inicialmente incluida en el proyecto además que para el tema de movimiento de servicios públicos la red tanto de Codensa como de Movistar no era simplemente venir a pedir un permiso sino que nosotros tuvimos que realizar un pago para que ellos vinieran, primero autorizaran ese traslado y que realizaran los traslados de las dos redes, adicional con las excavaciones como les decía inicialmente al ser más amplias y teníamos la obligación de cuidar y no podíamos por ningún motivo entrar a tocar la red de gas natural eso implicó que nos corriéramos gran parte sobre la mitad de la vía hacia la parte sur de la vida donde se vinieron afectando algunos trazados de andén que existía en ese momento entonces necesariamente como bien lo citaba el señor presidente nosotros al tener que intervenir y al afectar esta infraestructura de los andenes teníamos que repararla y proceder a su corrección para hacer su

habilitación de una manera adecuada, principalmente en este tramo obedecen esas adiciones y esas suspensiones a estos temas particulares, esto tiene un tema más detallado pero a grandes rasgos estas fueron las razones que originaron las adiciones.

Cuando vamos al tramo comprendido entre la carrera 9na al hacer la intervención en las excavaciones encontramos que sobre esta vía cruzan muchas redes, entre ellas redes de telefonía de fibra óptica, de energía, de alcantarillado tanto sanitario como pluviales que se pudieron identificar, que se conectaron pero que tenían un servicio limitado entonces todo esto implicó que en ese momento se cerrara la 9na por casi dos meses para poder hacer las correspondientes cámaras que permitieran tener la maniobrabilidad en el colector y así mismo poder garantizar que las demás redes de servicios públicos no se vieran afectadas, inclusive uno de los problemas más grandes y más preocupantes que tuvimos fue la ruptura de una de las redes de fibra óptica que dejó en su momento un gran sector del municipio afectado y que tuvo un costo bastante alto y que tuvimos que entrar a negociar con la misma empresa de telefonía de ese entonces, una vez superado este impase continuamos con la ejecución del contrato, ya sobre el tramo entre la 9na y la 4ta donde también teniendo en cuenta los anchos de la vía y las profundidades y sobre todo el ancho de excavación se vio afectado el tema de las redes de telefonía, donde nos vimos obligados a mover la gran mayoría de postes y redes, que implicó mayores costos porque como les decía estas empresas lógicamente cobran por ese servicio y en este caso principalmente se vio representada la adición fue en el tema de mayores excavaciones y teniendo en cuenta el tema del movimiento de las redes, como decía el doctor Alexis, el contrato se adjudica en el 2015, inicia su ejecución en el año 2016 y nosotros estamos liquidando el contrato en el año 2018 que aquí vale la pena hacer la aclaración que este contrato de fase uno fue liquidado en el año 2018, Ya para el año 2019 la idea del colector no es solamente el tramo hasta la 4ta sino es un tramo total que va hasta la 2da Este y componía una segunda y tercera fase, la idea en su momento dentro de la administración era continuar con la ejecución de este proyecto por eso se hace el proceso de contratación para continuar con la segunda fase, paralelo a esto es cuando nosotros mismos EMSERCHIA nos damos cuenta de las falencias que se presentan en el año 2019 posterior a la liquidación que hay que dejarlo claro, no es en el momento de la liquidación que se presentan porque cuando se hace el recibo final de la obra no presentaba ningún fallo, eso fue avalado por parte de la interventoría y del supervisor del momento estas fallas se van a dar más o menos sobre los 6, 8 meses posteriores, tal es así el tema que cuando nosotros como EMSERCHIA podemos identificar esta serie de falencias que se presentan o fallos que pudieron presentarse dentro de la estructura se contrata precisamente un peritaje para que entre a determinar cuál era la situación y qué y acciones se tenían que tomar en ese momento.

La idea era poder hacer en ese momento las reclamaciones correspondientes ante los contratistas porque ya como más adelante se explicará acá dentro de la exposición estos contratos tienen una serie de pólizas que garantizan entre otras cosas la estabilidad de la obra entonces aquí no era simplemente que el contratista entregó con su acta final y se fue, no, aquí precisamente él tiene unas pólizas de estabilidad de la obra que inician su vigencia a partir de la suscripción del acta de recibo final y a partir de ahí se hace la actualización de la póliza por un término de 5 años, lo que buscamos para poder hacer el proceso de reclamación que inclusive nosotros mismos en la administración 2019 requerimos a la aseguradora seguros del Estado si mal no recuerdo, poniéndole de presente la situación que se venía presentando con el colector, parte de la explicación que nos da la aseguradora era que nosotros teníamos que tener una exposición puntual y clara sobre los temas técnicos que se iban a hacer para el proceso de la reclamación en el tema de la estabilidad de la obra por eso es que se da origen a este contrato. Cuando nosotros



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 29 de 49

terminamos el proceso de empalme, esta fue una de las primeras cosas que se pone de presente a la administración entrante, se hace especial énfasis en que hay una situación que se viene presentando dentro del colector y que se está haciendo el proceso dentro de una reclamación ante la aseguradora, se recomienda que se continúe con este proceso inclusive la administración 2020 - 2023 contrata otro tipo de estudio para determinar las afectaciones, aquí ya es un tema más netamente jurídico que ya lo explicaremos más adelante, la administración en su momento decide suspender el contrato que nosotros ya habíamos dejado contratado en fase dos o sea el contrato del 2019 por esta razón, hasta que se obtuviera una respuesta o se obtuviera un dictamen por parte de la aseguradora y se procediera a determinar cuál era el paso a seguir, ya hablando en esta administración como bien lo citaba el gerente, cuando recibimos en el proceso de empalme de la administración 2023, preguntamos sobre el tema en que ha evolucionado y qué ha pasado con este proceso encontramos que este contrato había sido liquidado de manera unilateral por parte de la empresa y que el contrato de interventoría todavía estaba vigente, únicamente se liquida el contrato de obra igualmente no hay un dictamen final y no hay una decisión final o un pronunciamiento final por parte de la aseguradora entonces lo que hacemos es iniciamos con la investigación estudiando las carpetas de la reclamación, y encontrando que se presentan estos documentos de estudios que realizaron en su momento las empresas que realizaron la verificación de las redes pero sencillamente la aseguradora comienza a hacer observaciones respecto de los informes pero en ningún momento se llega a una conclusión final, ya cuando nosotros vamos a revisar el estado de las pólizas estas se encuentran vencidas y ya no podemos continuar con un proceso de reclamación ante la aseguradora.

Ya en lo que respecta en la parte jurídica encontramos que en el año 2022, 2023 la administración del momento inicia un proceso de reparación directa en contra de la empresa constructora contra el contratista donde las pretensiones están más o menos por el orden de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000) un poquito más en el cual ellos solicitan que se indemnice a la empresa en razón a los perjuicios ocasionados, entonces dado estas situaciones nosotros y como bien lo ha indicado el señor gerente, nosotros procedemos desde la parte técnica a hacer las revisiones, hacer las validaciones con el fin de determinar la conveniencia o no, y si era viable continuar con el proyecto, eso es a grandes rasgos lo que infiere a la parte del contrato de calle 29 fase 1, aquí nuevamente le cedo la palabra al ingeniero Iván que ya nos para que continúe contándonos un poquito más referente a este proceso, muchas gracias.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHIA

Como les expone claramente el sugerente, el doctor Andrés Julián Fernández y resumiendo vuelvo a lo que en mi introducción hice, si bien hay unos adicionales que corresponden a mayores cantidades y mayores excavaciones, complementar al doctor Andrés en que también esas sobre excavaciones implicaron que las profundizaciones por habernos encontrado con la red principal de gas nos llevó a tener profundidad de 7 y 8 m que incluyeron hacer terraceo para poder llegar con la instalación de la tubería, eso resumidamente.

Las adicionales tuvieron que ver con temas de manejo de postes, con temas de excavaciones y mayores cantidades en obra y las suspensiones también iban derivadas frente a las consideraciones constructivas que se tuvieron que tener y adicionalmente a los permisos que se tuvieron que solicitar para las demás empresas de servicios públicos.

En el tema de la reclamación de los valores solicitados por el seguro de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000) y estaba amarrado directamente con el informe de peritaje que se entregó y desarrolló durante el 2019 que inició la consultoría y que en el 2020 se entregaron los informes y reportes de la consultoría pero aclarando que sobre esto la reclamación está instaurada, el proceso continúa pero también había la observación por parte de la consultoría que se volviera abrir la red retirarla y poner una nueva

y la otra consideración que había era que se habían identificado tramos puntuales en los cuales necesitaba intervenciones pero como lo manifestaba la consultoría decía, el peritaje me da a mí para considerar que el proceso constructivo no fue el mejor y por eso es mejor cambiar a toda la red, yo les estaba manifestando que el pasado 14 de mayo tuvimos una afectación importante, una lluvia muy alta que no se había tenido en mucho tiempo en el municipio y el sistema de drenaje de la red de la calle 29 existente lo soportó, lo manejó bien, no hubo inundaciones sobre el tramo que está instalado que es consecuente con lo que en mi informe de la dirección operativa evidencié, la funcionalidad en sí que es la conclusión que yo tengo de la red 29, se está dando, el agua está drenando, está llegando a su vertimiento sobre el Río Frío, hay consideraciones técnicas que se tienen que salvar y por eso incluimos esas cláusulas dentro del proceso contractual porque se pueden atender hasta que jurídicamente se determine si EMSERCHIA tiene la razón, resarza e daño o EMSERCHIA no tiene la razón, el proceso se perdió y perdimos no solo estos 10 años que llevamos en este proceso si no pueden ser muchos más entonces decidimos seguir adelante porque la premisa era seguir avanzando con las obras y garantizar las metas propuestas que teníamos para este plan de desarrollo entonces así es que decidimos avanzar con el proceso de invitación y hoy en día estamos ejecutando las obras gracias a Dios con la satisfacción de que se están desarrollando conforme los tiempos que tenemos proyectados más adelante voy a dar el pormenor del avance de la obra pero quiero ir evacuando las preguntas que nos hace la corporación a través de cada uno de las intervenciones que han hecho los concejales, entonces en ese orden de ideas el concejal Fuentes nos preguntó qué tipos de redes se están instalando, este proyecto incluye red sanitaria, incluye red pluvial, estamos instalando en red sanitaria un total aproximado de 1.100 metros lineales que va en diámetros de 12 a 18 pulgadas dependiendo de cada uno de los tramos, vamos a continuar con la instalación de una red pluvial que va entre 60 y 48 pulgadas en un total de 457 metros lineales y adicionalmente una red pluvial existente que se va a mejorar en 187 metros lineales.

Para continuar con el tema de la calle 29 estaría sobre las preguntas que nos plantea el concejal Vela de quiénes conforman el comité evaluador y cómo está conformado el comité evaluador, existe una resolución la 05 del 2022 en la cual se conforma el comité por el director jurídico y de contratación, el director administrativo y financiero y el director técnico operativo, le dan el visto bueno a los proyectos para que la gerencia pueda proceder a desarrollar el proceso de invitación, este es el comité que definió tanto para la calle 29 su primera fase con la segunda fase el proceso licitatorio y así se viene manejando.

Respecto a cuáles fueron las sociedades que estuvieron en el proceso contractual, me queda la estamos de si estamos hablando de la fase uno de la fase dos...

De las dos, entonces esta pregunta es reiterativa y la voy a aclarar; contrato 09 del 2015 la Unión Temporal Calle 29 está conformada o representada legalmente por el señor Carlos Alberto Cruz Rubio y los integrantes de la Unión Temporal calle 29 es CACR ingeniería y construcciones PRI AR proyectos de ingeniería, arquitectura SAS y Jaime César González Pulido como persona natural, los cesionarios

corresponden a la Unión Temporal Calle 29 en los cuales el representante legal es el señor Fernando Rico Carranza ya se aclaró que no tenía relación con la contratista a pesar de tener el mismo apellido y que estaba conformado por la firma Construcciones e Ingeniería CRP SAS y el representante legal el señor César Augusto Ramírez, el integrante de la sesión 2 S&CONAL SAS representante legal Luis Alberto Calderón y la integrante de la sesión 3 la persona natural Yolanda Jeaneth Cuesta Botiva.

CONTRATO 069-2015 (RESOLUCIÓN 609 - INVITACIÓN PÚBLICA 05-2015)		Integrante Original 3	JAIME CESAR GONZÁLEZ PULIDO (Persona Natural)
Concepto	Detalle	Tipo	Unión Temporal
Proceso	Invitación Pública 05 de 2015	—	— Información de Cesión (Según Usuario) —
Objeto Contractual	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA.	Nombre Cesionario	Unión Temporal Calle 29 (Nota: <i>Mismo nombre que original, pero con diferente composición</i>)
Valor Inicial Adjudicado	\$5.111.281.579.32 (Cinco mil ciento once millones doscientos ochenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos con treinta y dos Cvos MCTE)	Representante Legal Cesión	Fernando Rico Carranza
—	— Información del Adjudicatario Original —	Integrante Cesión 1	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CRP S.A.S
Nombre Unión Temporal	UNIÓN TEMPORAL CALLE 29	Rep. Legal Int. Cesión 1	Cesar Augusto Ramirez Perdomo
Representante Legal Original	CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO	Integrante Cesión 2	S&CONAL SAS
C.C. Rep. Legal Original	86.047.482 de Villavicencio	Rep. Legal Int. Cesión 2	Luis Alberto Calderón Hernández (Nota: Doc. CO 005-2019 menciona a Luis Ernesto Calderón H. para S&CONAL)
Integrante Original 1	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	Integrante Cesión 3	Yolanda Jeaneth Cuesta Botiva (Posiblemente Persona Natural)
Integrante Original 2	PRIAR PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS	Rep. Legal Int. Cesión 3	Yolanda Jeaneth Cuesta Botiva
		Tipo (Post-Cesión)	Unión Temporal

Para el contrato de revisión y actualización y ajuste de los diseños del 03 del 2017, los participantes el consorcio colector A&P 2017 el representante legal es el señor Héctor Julio Robles Cuevas, los integrantes son Polo Asociados Soluciones, Agama SAS y para la interventoría el consorcio interventoría de terminación calle 29, integrado por representado legalmente por Jorge Adelmo Díaz, los integrantes Ingeniería e Innovación H SAS y Jorge Adelmo Díaz Sarmiento como persona natural.

CONTRATO 003 DE 2017 (RESOLUCIÓN 641 - CONCURSO MÉRITOS 008-2017)		CONTRATO 002-2018 (Resolución 480 - Concurso Méritos 007-2018)	
Concepto	Detalle	Concepto	Detalle
Proceso	Concurso de Méritos No. 008 DE 2017	Proceso	Concurso de Méritos No. 007 DE 2018
Objeto Contractual	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL DISEÑO COLECTOR PLUVIAL - CALLE 29 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	Objeto Contractual	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 [...]
Valor Adjudicado	No especificado en este documento	Valor Adjudicado	No especificado en este documento
Nombre Consorcio	CONSORCIO COLECTOR A&P 2017	Nombre Consorcio	CONSORCIO INTERVENTORIA TERMINACION CALLE 29
Representante Legal (Cons.)	HECTOR JULIO ROBLES CUEVAS	Representante Legal (Cons.)	JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
C.C. Representante Legal	79.280.296 expedida en Bogotá	C.C. Representante Legal	79.134.525 de Fontibón
Integrante 1	POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	Integrante 1	INGENIERIA E INNOVACIONH S.A.S. (sic)
NIT Integrante 1	830.025.215-6	NIT Integrante 1	900.499.637-8
Integrante 2	AGAMA S.A.S.	Participación Integrante 1	95%
NIT Integrante 2	830.030.509-6	Integrante 2	JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO (Persona Natural)
Tipo	Consorcio	Identificación Integrante 2	C.C. 79.134.525 de Fontibón
		Tipo	Consorcio

Para la interventoría del contrato 03 del 2019 aparece en la persona natural Leonardo Fabio Orjuela Moreno,



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 32 de 49

CONTRATO 003-2019
(RESOLUCIÓN 554 - CONCURSO MÉRITOS 004-2019)

Concepto	Detalle
Proceso	Concurso de Méritos No. 004 DE 2019
Objeto Contractual	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA FASE COLECTOR CALLE 29
Valor Adjudicado	No especificado en este documento
Adjudicatario	LEONARDO FABIO ORJUELA MORENO
Identificación	C.C. No. 80.497.906 expedida en Chía
Tipo	Persona Natural
Representante Legal	No aplica (Persona Natural)
Integrantes	No aplica (Persona Natural)

Y para los procesos contractuales actuales está el contrato 135 del 2024 el consorcio RAC 29 y la representante legal Ana Elvia Carranza Costa, integrado por ella como persona natural, el consorcio RC Obras y Maquinarias SAS, y para la interventoría BRD Ingeniería Construcciones SAS mediante el contrato 044 del 2025, representante legal Jasson Alexander Bandera Moreno como representante legal y como único representante societario.

CONTRATO 135 DE 2024 (RESOLUCIÓN 722 - INVITACIÓN PÚBLICA 005-2024)	
Concepto	Detalle
Proceso	Invitación Pública No. 005-2024
Objeto Contractual	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 29 FASE II.
Valor Adjudicado	\$11.276.597.433.00 (Once mil doscientos setenta y seis millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos M/CTE)
Nombre Consorcio	CONSORCIO RAC 29
Representante Legal (Cons.)	ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA
C.C. Representante Legal	40.396.971 expedida en Villavieja
Integrante 1	ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA (Persona Natural)
Identificación Integrante 1	C.C. 40.396.971 expedida en Villavieja
Participación Integrante 1	50%
Integrante 2	RC OBRAS Y MAQUINARIA S.A.S
NIT Integrante 2	901.519.706-9
Rep. Legal Integrante 2	RAUL CARRANZA ACOSTA (C.C. 17.335.158)
Participación Integrante 2	50%
Tipo	Consorcio

CONTRATO 044 DE 2025 (RESOLUCIÓN 095 - CONCURSO MÉRITOS 001-2025)	
Concepto	Detalle
Proceso	Concurso de Méritos No. 001-2025
Objeto Contractual	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN [...] CALLE 29 FASE II.
Valor Adjudicado	\$1.127.659.000 (Mil ciento veintisiete millones seiscientos cincuenta y nueve mil pesos M/CTE)
Adjudicatario	BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	91.203.947-1
Representante Legal	JASSON ALEXANDER BANDERA MORENO
C.C. Rep. Legal	1.013.618.142 expedida en Bogotá D.C.
Tipo	Sociedad (S.A.S.)
Integrantes	No aplica (Sociedad)

¿Qué se va a hacer en el diagnóstico? Es otra de las preguntas que el Concejal Vela nos pregunta como tal el proyecto contractual, si bien no está dentro de los ítems contractuales, sino de las obligaciones contractuales el desarrollo de un diagnóstico, rehabilitación, mantenimiento de la fase uno, nosotros digamos que analizando que la experiencia jurídica y precisamente con el fin de avanzar con el desarrollo de las obras, evaluamos conceptualmente la posibilidad y la decidimos incluir dentro de este proceso dadas las coyunturas que ya les presenté a ustedes, de que hay un proceso contractual en demanda, hay unas consideraciones técnicas que están arrojadas por el informe de peritaje, por dos informes realizados por el área operativa en noviembre del 2022 y la realizada por mi persona en el mes de abril del 2024, que dan cuenta de que las consideraciones técnicas de la red están garantizando en este momento su funcionalidad, en ningún momento se ha visto obstruido el servicio de drenaje pluvial en la red en la calle 29.

Se optó con el equipo jurídico de incluir la obligación contractual para el desarrollo de un diagnóstico rehabilitación de la fase uno que se considera para garantizar su integralidad, obviamente, si bien en la administración anterior se tomó la disyuntiva de que liquidado unilateralmente el contrato celebrado en 2019, por considerar que el servicio de la red de la fase uno no tenía seguridad frente al



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 33 de 49

drenaje, no tenía funcionalidad, eso con el paso del tiempo se ha venido probando que efectivamente sí se viene realizando la funcionalidad, tanto así que dentro de la misma los desarrollos de los últimos 3, 4 años se han entregado o se han otorgado por parte de la empresa disponibilidades de servicios, en las cuales se permite conectar a proyectos de vivienda a la red pluvial de la calle 29.

Entonces, es así que lo que buscamos es precisamente avanzar con un proceso de mantenimiento y rehabilitación que nos dé garantía para seguir contando con la funcionalidad de la calle 29, y que adicionalmente creamos ya contra las obras que desarrolla el constructor en su fase dos que tengan una integralidad, esta participación o esta obligación que fue clara y por eso en el proceso de la visita se dio la oportunidad para revisar, inspeccionar y adelantar que las evaluaciones que consideraron las cuales el contratista asumió a su riesgo.

¿Qué recibimos de la anterior administración? Dentro del acta, de los informes que se presentaron, de las actas de empalme como tal, en las presentaciones no se realizó, pero sí bien se señalaba por parte en algún momento dentro de la socialización, una observación, yo sí me voy a permitir señalar puntualmente lo que en su momento el Director Operativo entrego dentro de su informe para que tengamos claridad.

“Dice: pagina 9 de 26, ¿Qué recibimos? Recibimos un panorama dónde el colector de aguas lluvias de la calle 29 en su fase 1 que comprende una longitud aproximada de 1.200 lineales presenta fallas estructurales.

¿Que hicimos? En el año 2020 se desarrolló un contrato No.53 de 2019, con acta de inicio del 27 de diciembre del 2019, el cual tuvo por objeto la Prestación de servicios especializados para realizar el peritaje técnico para estudios e informes relacionados con las afectaciones presentadas en las redes de alcantarillado pluvial y sanitario construidas mediante el contrato de obra 09-2015 en Chía.

¿Qué logramos? Se generó un informe técnico para la reclamación ante el juzgado en junio del 2021 denominado daños presentados en malla vial y en el colector de aguas lluvias en la 29 producto del contrato de obra 09 de 2015.

¿Qué entregamos? Se entrega el material probatorio con registro de inspecciones dentro del colector, videos que denotan fallas estructurales, roturas de formaciones y falencias en procesos, informes definidos de peritaje, informe técnico, planos, las reclamaciones y las respuestas emitidas por el contratista de la unión temporal colector calle 29”

Adicionalmente de esto, está ya o complementariamente que la respuesta de la aseguradora, ¿cierto? Andrés Julián, en la cual ahí ya cito puntualmente que la aseguradora menciona: *“dentro de sus apartes se referencia que carece de una motivación técnica y sin perjuicio de la improcedencia de la afectación en términos antes indicados, no nos encontramos frente a un perjuicio directo, como aquel derivado del incumplimiento de la realización del riesgo amparado.*

Así las cosas, reiteramos que no existe obligación indemnizatoria con cargo al seguro de cumplimiento, por lo anterior, seguros generales suramericana objeta la solicitud presentada. Adicionalmente menciona que a partir de la ocurrencia real o presunto hecho fortuito, el plazo prescriptivo ha sido superado ampliamente”, ese es el concepto que nos entrega la aseguradora y otras de las consideraciones por las cuales la empresa de servicios públicos decidió seguir adelante con el desarrollo de las obras en su fase 2.

Entonces reiterar la pregunta que me hacia el Concejal Vela ¿Qué va a pasar con el proceso? El proceso continua y adicionalmente frente a las inquietudes que manifiesta el Concejal Vela y el Concejal Jiménez frente al comercio, nosotros, esto es algo general, siempre pasa en todas las obras, creo que esta es la obras con más socializaciones ha tenido sin lugar a dudas en lo que venimos desarrollando, pero a pesar de eso y a pesar de que hubo asistencia asidua de personas y mucha gente se queda con la que a mí no me informaron, yo no sé, no tengo ni idea nosotros venimos desarrollando las actas de vecindad, en la etapa uno se surtieron en su totalidad, y adicionalmente a través de la trabajadora social venimos desarrollando, gestando acciones para que el comercio se vea afectado lo menos posible, pero es imposible que no nos veamos afectados, es una parte de buscar un común acuerdo entre las partes y si bien los perfiles que se vienen señalándose, al igual que en la Lorena, que al igual que en el CAM, tenemos que tener un poco de paciencia para que a la par que va haciéndose la obra también tratemos de buscar alternativas de manejar o de atender las afectaciones que se viene presentado en el comercio.

Respecto a unas preguntas que realiza el Concejal Robayo, la Concejal Pedraza arranco para la Concejal Pedraza respecto al conjunto Macondo y Pinares estos son afectaciones que tienen sobre la obra de Urbanza no es sobre la calle 29, pero adicionalmente nosotros venimos trabajando de manera integral en esos procesos ¿qué venimos haciendo? Trabajando secretaría de Tránsito y Movilidad venimos buscando articulaciones que permitan mejorar el flujo del tráfico, esto es parte de las afectaciones que se tienen principalmente y que siempre se ven en todas las obras, para el caso puntual ayer justamente tuvimos un reporte de una novedad con la construcción que viene desarrollando Urbanza, nosotros acudimos y activamos una contingencia para el tráfico y la secretaría de Movilidad igualmente viene apoyándonos en esas contingencias.

Por otra parte hay dos patrullas permanentes en el sector que muchas veces van a incomodar a los vecinos porque esa es la realidad, nosotros tenemos culturalmente el hábito de parquear un momentico mientras recojo un paquete o un momento que voy a dejar unas cosas, pero también hemos venido trabajando con la Junta de Acción Comunal, acompañando a los comerciantes aclarándoles que algunas consideraciones, que si bien que tienen establecer unos horarios en zonas valle para que puedan hacer realizar sus descargas de material o entrega de productos en el menor tiempo posible, pero adicionalmente la secretaría de Tránsito viene también que incomodando un poco a la cultura de los vecinos que habitualmente les gusta parquearse sobre la vía pública, por ejemplo, el caso puntual de que tuvimos que atender y de manera que con la intervención de la trabajadora social un vecino que vive tiene su comercio a tres cuadras de la casa pero él le gusta irse en su carro y parquearlo frente del comercio, entonces son acciones que se vienen desarrollando que es lo que está a la mano o al recurso que podemos tener como empresa y servicios públicos, integración Administración Municipal y adicionalmente las líneas de atención que siempre las señalo yo, que es el canal de comunicación entre la obra y los usuarios.

Adicionalmente tenemos ahí la oportunidad de tener el centro de atención al usuario en Torres de San Francisco, también cuando no nos sentimos escuchados por la obra también podemos acudir oportunamente, yo lo vengo realizando los controles a los comités de obra, vengo permanentemente acudiendo y revisando atenciones de este tipo y a veces me encuentro con personas que ya me identifican y tratamos de solucionar, pero a veces esto también es parte de la cultura no les gusta sino a los vecinos acudir al Concejal o al gerente o al Alcalde, no les gusta que una trabajadora social trate de atender en primera mano o no se sienten igualmente representados por la trabajadora social, pero es lo que las herramientas de este tipo de obras tienen para el manejo de contingencias.

Respecto al avance de Urbanza, Concejal Robayo nosotros venimos este tipo de obras, vuelvo y aclaro porque es muy importante son condicionales que son obras privadas, sí, son obras que realiza un constructor privado para servicios públicos de la empresa, entonces en ese orden de ideas nosotros exigimos un contratista de obra con la experiencia suficiente, exigimos una interventoría a ese contrato de obra por parte de la constructora y adicionalmente un avance de las obras, tal es así que tengo aquí el último informe presentado el pasado 16 de junio, aunque a veces no se ve la maquinaria trabajando uno se acerca y ve un anillo grandísimo ¿cuánto tiene ese anillo? Más o menos de 4,50 o sea media calzada de diámetro y una profundidad de 6, 7 metros más o menos.

Entonces el trabajo de ellos ha tenido limitaciones porque como usted lo decía también a veces uno espera que el privado le rinda más que al público, a veces consideraciones técnicas que se les pasan a los públicos, como privados, este el nivel freático que se maneja en esa zona y proceso de eso que si bien tenía inicialmente propuesto el desarrollo de toda la instalación de la tubería mediante excavaciones, decidieron y propusieron a la empresa y esta lo acató el desarrollo de un túnel-liner que consiste en abrir como este anillo profundizarnos a 7 metros y posteriormente ir excavando longitudinalmente hasta que encontramos el punto de encuentro con la red de pluvial, los tiempos de ellos vienen avanzando de acuerdo a lo que ellos tienen proyectado, pero con las consideraciones que se presentaron del túnel-liner, sí fue necesario reajustar el cronograma en aproximadamente dos semanas, la etapa uno tenían previsto su fecha inicio del 4 de abril, ellos arrancaron el 4 de abril efectivamente y su fecha final está para el 19 de junio, junio, sí señor.

Las obras finalizan que ve que las obras de Urbanza si no terminan en este momento ¿qué hacemos nosotros? Ya desde el comité de obra lo evaluamos, lo analizamos y reconsideramos tanto así que ya hemos informado a la comunidad de que vamos a avanzar con la etapa dos, que es la que viene posterior a la 1ª C, es decir que vamos a seguir bajando para evitar con esto mayores afectaciones en el tráfico del sector y la movilidad del sector, entonces no queremos parar ni un minuto con el desarrollo de las obras, al desarrollo de las obras que es otra de las consideraciones que nos tomó en cuenta para hacer esta modificación, entonces vimos necesario que desarrolláramos, no continuemos, ya estamos próximos para el próximo 4 de julio tenemos previsto la terminación de la fase uno por tiempos, tenemos previsto para la fase uno 63 días, esos 63 días culminarían sobre el 4 de julio, no queremos llegar a tener alguna emergencia o alguna consideración adicional que nos haga que las dos obras terminen al tiempo y podamos que vemos interrumpidos en el desarrollo de la obra y desde hace dos semanas decidimos avanzar con la intervención del tercer tramo que es el que viene continuando con la excavación que venimos bajando hacia el tránsito en toda la vereda y el sector, esa es una de las acciones que hemos venido desarrollando precisamente para que los usuarios, la comunidad y la obra no se vean interrumpidas, de acuerdo a eso tenemos en este momento en avances para reportarles al Honorable Concejo Municipal un avance proyectado en obra del 2.81% y un avance ejecutado a 14 de junio del 5.24, entonces llevamos un 3% aproximadamente por encima de lo proyectado, un avance financiero actual de 0% porque hasta el momento no se ha presentado ningún cobro por parte de la obra,

Avance Físico - obra	
Avance Proyectado	2.81%
Avance Ejecutado	5.24 %

Avance Financiero obra:	
Valor Pagado:	\$ 0
Saldo:	\$ 0
% de Ejecución:	5.24 %

Avance Financiero interventoria:	
Valor Pagado:	\$ 123,017,345.46
Saldo:	\$ 1,004,641,654.54
% de Ejecución:	10.90%

* El reporte de los avances se realiza con corte de 14 de junio de 2025.

Y en términos de redes venimos instalando 196 metros lineales totales de redes instaladas, perfecto instaladas 193 en diámetro 18 pulgadas, 6 metros lineales en diámetro de 12 pulgadas, un total de nueve acometidas terminadas y un sumidero instalado, este es el parte de avance de la obra que nos da cuenta.

Afortunadamente y pese a las consideraciones climáticas porque hemos tenido varias limitaciones respecto al tema de clima venimos avanzando por encima de los tiempos programados y la motivación precisamente por la cual decidimos a alternar las fases para no parar y no de desaprovechar los avances que tenemos en obra en este momento.

El Concejal Salgado me preguntaba por unos recursos de la CAR correspondientes a todo este tema que tiene que ver con el catastro actualizado, Concejal en este momento yo no sería la persona más indicada para contestarle a usted porque estos recursos no pasan por la empresa, ni tienen que ver con la empresa, sino precisamente son del resorte o del orden municipal, que si bien la Administración puede llegar a disponerlos o a destinarlos para agua y saneamiento, en este momento no podríamos nosotros dar información más allá de lo que nosotros presentamos ante la Corporación como proyectos para el desarrollo de la PTAR Chía 1 y de los colectores que venimos proponiéndole a la Corporación.

Ya pasando a las preguntas que el Concejal Galvis nos presentó respecto a la meta 65, aclararle al Concejal que la gestión está propuesta de acuerdo a nuestro plan para el 2026, entonces en este momento que si bien no nos encontramos dentro de la ejecución de esas metas, sí me parece oportuno mencionarle al Concejal Galvis que ya se ha avanzado en el sentido que lo primero que se debió hacer ya lo realizamos nosotros, era radicar el proyecto como tal ante la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y Vivienda para que a través de ahí, de este canal se puedan lograr o se puedan llegar a desarrollar gestiones para que recursos del orden nacional se puedan llegar a destinar para esta obra.

Otra de las gestiones que venimos desarrollando liderados principalmente por el señor Alcalde y la Administración Municipal, corresponden a la propuesta que quedó ante la magistrada ya en goce de su retiro Nelly Villamizar, pero en revisión por parte de la nueva magistrada Cifuentes correspondiente a que los recursos que se están proponiendo para el desarrollo de una PTAR temporal y unos recursos que el municipio podría apropiar se unieran junto a otros recursos de unos posibles constructores que ya han solicitado adicionalmente participación dentro de esta PTAR, constructores que podrían llegar a inclusive casi a la mitad de los recursos totales que valdría el proyecto, entonces esto se consideró.



Adicionalmente con la Corporación ya no fue tan renuente ante una propuesta de que nosotros pusiéramos parte significativa de los recursos de la PTAR, poder buscar recursos definitivos para la PTAR Chia 1 que sería la solución ambiental necesaria para, no quisiera decir eso, pero va a decir dilapidar recursos porque los recursos que se invierten en una planta temporal para posteriormente buscar la solución definitiva no serían considerables respecto a las cantidades de tratamiento que requiere el municipio, y nosotros necesitamos al menos 180 litros por segundo para tratamiento para esta etapa actual y tenemos con apretar constructores un máximo de 27 litros y son recursos que en verdad podrían ser necesarios para el desarrollo de una obra definitiva.

De manera resumida ya hallamos dos gestiones que venimos desarrollando sin que estas estén en nuestro año de ejecución.

Respecto a la meta 67 correspondiente a desarrollo de la red alterna, de igual manera esta meta la ejecución está propuesta ¿para qué año? Inicia programación este año ¿qué se ha avanzado? Hemos avanzado en lo que se debe iniciar, que es el tema de la definición a detalle del proyecto, nosotros hicimos un contrato de consultoría en el primer trimestre del año pasado, en el cual se incluyen la red alterna a detalle para poder llegar a tener precisamente los diseños a detalle, los presupuestos y poder avanzar con la etapa de contratación, nosotros tenemos puesto que estos proyectos adicionalmente y buscando gestión con el gobierno nacional vamos a radicarlos también dentro de las ventanillas única porque hay algo que hay que abrir los ojos, y siempre lo he escuchado yo, no, o por lo menos en el ejercicio público que yo he venido desarrollando en mis 20 años de trayectoria es que indiferente de la cantidad de recursos que tengamos y logramos poder tener gestión podemos tener mayores obras, el municipio tiene muchas necesidades, pero los recursos no son infinitos y seguramente lo que tenemos definido por el Plan de Desarrollo podría dar para mayores obras si logramos acceder a algún tipo de recursos por parte del orden nacional, entonces estas consultorías incluyen, ya vienen bien avanzadas estamos en un 80%, un 80% de avance de las consultorías de los cuales se van a entregar los productos de diseño a detalle adicionalmente parte del producto va a ser radicación en ventanilla única para viabilización de proyectos.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Presidente.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Adicionalmente...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Felipe.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Qué pena Presidente, qué pena ingeniero interrumpirlo no es simplemente si me pueda llegar el número del contrato de consultoría del que me está hablando por favor para hacerle seguimiento.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Es el contrato 095 del 2024, el objeto corresponde a consultoría para la elaboración revisión y actualización de estudios y diseños para obras contempladas dentro del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado PMAA del Municipio de Chía, ese es el objeto contractual, adicionalmente y coordinadamente con esto porque nosotros podemos tener unos diseños muy bonitos, pero si no tenemos con el aval del acueducto de Bogotá el proyecto se queda en cero, entonces venimos retomando unos acuerdos que habíamos desarrollado en el 2019 con el acueducto de Bogotá y parte de eso estamos esperando, ya les entregamos los insumos correspondientes a los borradores de los estudios y diseños para ver si hay alguna observación por parte o aprobación por parte del acueducto de Bogotá, esto implica tocar la red principal de Tibitoc casa blanca que es la que suministra agua a la ciudad de Bogotá en un tramo diferente al de la caro, y como tal que tiene unas implicaciones de índole ambiental y operativas para el acueducto de Bogotá.

Respecto al avance en temas de zonas sin cobertura, el año pasado hicimos un proceso, hemos hecho dos procesos, primero desde el área comercial hemos identificado zonas en las cuales se ha logrado vincular a usuarios que no tenían el Servicio de alcantarillado y que tenían la posibilidad de realizarlo, y adicionalmente venimos trabajando en una pasantía con la Universidad Distrital en la cual se estaban identificando zonas que no tuviéramos cubrimiento del servicio y adicionalmente proponer alternativas, el pasante en este momento está en ese proceso de la presentación de informes y adelantar los estudios que esperamos nos podamos proyectar hacia el próximo año buscar avances en estas zonas donde no hay cobertura.

Respecto a la solicitud del Concejal Vela en el mismo sentido de avance de ejecuciones, nosotros reportamos en SITESIGO, pero nosotros aclarándole que no Manejamos el reporte de recursos por no ser recursos del municipio, sino recursos independientes de la empresa, presentamos dos informes uno con corte a diciembre en el cual damos cuenta de un cumplimiento de los programas del 100% y un tablero de control de mayo de 2025 en el cual venimos avanzando en la meta 63, 64 en la cual llevamos 900 para la meta 63 que es la de construir 5.415 metros lineales de alcantarillado, llevamos un avance de 989 metros lineales, meta que nos van a estoy seguro que a sumar bastante con el desarrollo de la construcción de la calle 29, creo que ahí no estaba reportado la fecha, no había ningún reporte de parte alcantarillado para el mes de mayo.

La meta 68 construir 6.500 metros lineales de redes de acueducto llevamos 320 instalados e implementar un programa o proyecto para la gestión de pérdidas del agua, que venimos avanzando con el sistema de telemetría llevamos un avance del acumulado del 12%.

El 72 que corresponde al diseñar implementar una estrategia enfocada a la cultura ciudadana en torno a la prestación de servicios públicos venimos desarrollando unas asistencias técnicas en las cuales una meta acumulada del 12% y las demás están en proceso de cumplimiento.

Tablero de Control Dependencia Empresa de servicios públicos de chía Vigencia 2024 - Corte Mes Diciembre

Programa MGA / Meta Producto / Indicador MGA			Eficacia			Eficiencia (Millones de Pesos)			
			Programado	Avance	% de Cumplimiento	% Ejecución de Recursos	Aprobado	Comprometido	Obligado
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento									
Meta Producto			Indicador MGA						
62 - Construir 5.45 metros lineales de redes de alcantarillado de los 52.910 pr. aisladas (proyectadas en PSM) en el municipio, contribuyendo con el cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá			400304903	Red de alcantarillado construido	0.02	0.02	0%	0%	0%
64 - Eliminar tres puntos de vertimiento de aguas residuales sobre la margen occidental del Rio Frio, dando cumplimiento a lo establecido en el PSM y reemplazados en el cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá			400303807	Sitios de vertido o descarga optimizados	0.5	0.5	0%	0%	0%
66 - Construir un tanque de almacenamiento de 10.000 m3 de capacidad para aumentar la disponibilidad técnica del servicio de acueducto			400301805	Tanques de almacenamiento instalados	0.1	0.1	0%	0%	0%
70 - Implementar un (1) programa y/o proyecto para la gestión de perdidas de agua			400301700	Acueductos optimizados	0.25	0.25	0%	0%	0%
72 - Diseñar e implementar una (1) estrategia enfocada a crear cultura ciudadana entorno a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en ARA			400305200	Asistencia técnica realizada	0.25	0.25	0%	0%	0%
73 - Aumentar en un 25% los kilómetros de hondones en el municipio			400302200	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	1561	1561	0%	0%	0%
76 - Adelantar los alternativos que permitan optimizar el servicio de reco			400302200	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	1	1	0%	0%	0%
Cumplimiento del Programa:					100%	0%	\$8.00	\$0.00	\$0.00
Cumplimiento de la Dependencia:					100%	0%	\$8.00	\$0.00	\$0.00

De parte de mía creo que hasta ahí tendría de lo que tengo aquí anotado para contestarles. Quedo muy atento a lo que la Corporación adicionalmente quiera preguntar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales ¿alguien más desea o bueno desean hacer intervención después de las respuestas dadas por la Administración?

Bueno, mientras los compañeros desean intervenir, creo que sí queda algunas dudas o más que dudas es ahondar en algunos temas, vuelvo a tocar el tema de pronto de esos contratos que de manera general nos contaron como todo lo que sucedió, pero sí necesitamos saber ya técnicamente, por ejemplo, en el tema de las redes nos decía el doctor Fernández que se tuvo que modificar en ese primer contrato de la fase uno cuando se hicieron las adiciones que se replantearon temas de redes, temas que ya cuando se estaba ejecutando el proyecto que le tocó al primer gobierno de Leonardo Donoso encontrar que las redes no estaban por donde los estudios que en su momento Varela hizo para tomar esa decisión de hacer ese contrato no correspondía, ahí donde uno dice entonces ¿para qué uno hace esas consultorías o para qué hace esos estudios antes si cuando va a ejecutar la obra las redes aparecen por otro lado y se van a generar gastos adicionales?

Entonces es eso, y yo creo que ahora jurídicamente como si un contratista se obliga a hacer algo como que porque aparece una red entonces ¿quién se hace cargo el contratista, el contratante? Es que eso no es tan así y es por eso andar en esos temitas que como decía el doctor Alexis no tiene la información, pero sí para mí es importante porque es que acá cada vez que hay algo se generan posiciones diferentes, aquí todos sabemos que unos vienen de un gobierno, otros vienen de otro, yo que vengo de los dos anteriores porque yo inicié siendo Concejal, aquí designamos recursos, aquí pensamos en esa obra, en el Plan de Desarrollo del gobierno Donoso en el primer momento o en su primer gobierno se prometió hacer esta obra por la calle 29, y que ya después de tener esta obra continuaríamos con la ampliación y todo eso que nos cuentan cada vez que hay elecciones, por eso yo celebro que se lleve a cabo este contrato, que se finalice esa obra que está demorada para el sector, pero cuando hay intervenciones bien sea de ustedes como Administración o bien sea el señor Alcalde, o bien sea los anteriores alcaldes, de los anteriores funcionarios, empieza el tema de quién hizo, quién no hizo, quién

falló, por eso hay que decirse las verdades acá, por eso es necesario conocer de fondo qué fue lo que pasó, y por eso decía que cómo es posible que contratistas como estos que nos dejan esa grosería de obra, porque eso es la verdad, y ahí voy de pronto preocuparme como Presidente de la Corporación y nos debe preocupar Honorables Concejales de pronto los argumentos que hoy utiliza nuestro gerente, porque llovió duro, no se inundó eso está funcional y queda funcional y dejemos así, eso me da a entender y entonces esos estudios que ustedes mismos contrataron que ya les dicen que si hay que hacer arreglos, porque hay unos unas fallas en la obra ¿dónde quedan? o sea esos TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300'000.000) largos que ustedes gastaron para hacer esos estudios ¿dónde quedan? y claro ahorita decimos “Si llovió y no pasó nada.” y cuando le conectemos ya la otra red de lo que estaba como etapa 3. Por favor sistemas ya envíe una imagen para de pronto poner ahí para ubicarnos mejor, porque yo que soy del sector conozco y puedo ubicarme pero sé que los Honorables Concejales no, yo ayer estuve por ahí por la obra; hablé con el inspector de obra inicialmente luego me atendió muy amablemente el ingeniero residente, me dio explicación de más o menos qué se estaba haciendo y de pronto uno se pone más en contexto y esperaba que ojalá hoy ustedes supieran que el control político es colector calle 29 y que yo esperaba la verdad que ustedes nos trajeran una imagen que nos explicaran un poco más al detalle qué es lo que se está haciendo. Por eso les decía al inicio de la intervención expliquen qué se está haciendo, hay cosas buenísimas ahí que se cambie esa red sanitaria cómo en ese primer tramo que llevan de obra se encontró con que había otro problema, como el que me manifiestan que la red supuestamente por donde iba, no iba por ese lado, sino iba por el costado norte y los de la vía al costado sur no pueden conectarse a la red sanitaria y tienen que hacer ahorita una intervención para instalar esta red en menos pulgadas, pero solamente va a ser para ese tramo, de 12 pulgadas para ese tramo y que también les corresponde hacerlo porque no hay otra forma de garantizar a las viviendas que quedan al costado norte. Quisiera Honorables Concejales mostrar esta imagen como para que nos ubiquemos un poquito, cómo lo manifestaba y en las socializaciones que se hicieron por parte del señor Alcalde y que algunos Concejales asistimos nos explicaban cómo esta obra demoraría 10 meses, pero desde el principio el alcalde dijo que teníamos que tener en cuenta 3 meses más por las demoras, es donde uno dice se planea algo en tiempos y ya desde el comienzo se sabe que no se va a cumplir, que belleza y hay empezamos. Pero bueno esa obra ahí como ustedes ven esa es la calle 29 para que se ubiquen el primer tramo que es la línea roja es lo que se está ejecutando en este momento, quiere decir que esa línea roja va desde la segunda este y pasa por el frente de la Casa de Justicia y llega hasta la primera esquina, esa es la carrera primera al frente donde termina el colegio Cristiano; eso es lo que se está haciendo hasta el momento que fue lo que dividieron por etapas por el tema de movilidad, supuestamente dentro de lo que se había planeado y explicado por la Administración, pasaríamos al estar allá en esa esquina donde esta se termina esa parte donde se deja funcionando ese tramo se pasaría a la línea morada, en la línea morada si ustedes miran es la calle 29 y sería como les dije de la esquina hacia la línea amarilla, eso quiere decir que iría hasta la esquina de Parque Las Flores o sea hasta el frente del restaurante Rosita para que nos ubiquemos un poco mejor, y luego ya sería una tercera etapa que es la línea amarilla que ya consistiría en unir las 2 fases que habían pensado en estos 10 para cumplir con lo que se desea hacer hay.

Ya estando ubicados pensé que usted nos traía más información con respecto a lo que se viene haciendo. Entonces ya ubicándonos que la línea roja es frente a la Casa de Justicia, según la información que me dieron hay, porque creo que es la verídica porque fue el inspector de obra y fue el ingeniero residente me explicaba cómo por el costado norte de la vía o sea pegado hacia lo que es Casa de Justicia hasta la línea morada se reemplazaría la red sanitaria ¿verdad? y en el primer tramo en el

primer rojo como no se podían conectarlas viviendas que quedan al costado norte de la vía o sea al frente de la Casa de Justicia, entonces tendrían que hacer o van hacer porque no lo han hecho una nueva red sanitaria o sea que ese donde está la línea roja quedaría con 2 redes sanitarias una para cada costado y hay que indicar que en ese tramo la red pluvial ya existía, pero que esa red pluvial no va al colector que viene desde el río frío con la calle 29 desde donde lo explicaban allá los predios de Capital, donde va a ser el plan parcial número dos según lo que piensa el Alcalde entonces la línea roja va a descargar a otro colector, que ya tiene otra conexión por allá. Entonces a partir de donde comienza la línea amarilla, iríamos ya con desnivel a llegar al Río frío. O sea no se ha empezado a hacer ese tramo, esa red pluvial ya existía, pero también estaba viendo y voy a compartir otra imagen para que nos pongamos como un poquito más en contexto, pensé que la administración nos traía de pronto estas imágenes que nos sirve y nosotros, como lo decía también inicialmente no conocemos.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHIA

Presidente aportamos en este momento la presentación de la socialización si quiere también ilustrarse con ella.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A eso es que yo ya vi esa, por eso les decía ustedes ya tiene información, es volver a decirla porque si ustedes miran, imagínense aquí hay un público nuevo. Y que fuera de eso no está un público sino que está quedando grabado y que la gente lo está siguiendo, porque de pronto ustedes asumen que como yo estuve en la socialización, claro yo puedo estar ubicado, pero la gente no; de eso se trataba, pero sin embargo, yo quiero también mostrar cosas que sirven para la obra, como como por ejemplo lo que sucedió en ese primer tramo ¿qué es lo que va? cómo están cambiando las acometidas de agua potable de las redes de acueducto, son cosas chéveres que hay que mostrar también ¿Por qué? porque con eso vamos a minimizar todas esas redes anteriores, porque hay muchos muchas fugas, muchos escapes el tema de poderse conectar a las redes, es más fácil. Ya viene en polietileno todo esto es interesante mostrarlo. Ya voy a mostrar las imágenes para que los concejales sepan de qué estoy hablando.

En ese primer tramo también al costado norte se está haciendo ese cambio en la red hidráulica, pensaba que nos iban a explicar a qué profundidad iba, de pronto, si se ha hecho la red sanitaria del costado norte de la vía del tramo rojo, que les explicó Concejales a que profundidad va. Cómo vamos en tiempos ustedes me hablando de unos tiempos distintos, para mí ya están pasados en los 63 días que dijeron que se iban a demorar en ese tramo ¿Cómo van a quedar los andenes? ¿Cuánto se van a demorar a partir de ayer que fui a la visita? ¿Cuánto se van a demorar en hacer? Porque según lo que tengo entendido, hasta ahora van a meter esa segunda red sanitaria, cuánto se va a demorar eso, vi que ya está casi listo. Ustedes conocen más que yo las palabras técnicas, la verdad no es que sepa muchísimo, pero yo vi que estaban haciendo pruebas para hacer ya la calzada si es slurry, si es asfaltito. De eso se trata el control, no solamente que ustedes vengan ahí o que nos van a regañar o nos van a llamar la atención, no. Esta es la oportunidad para que ustedes demuestren que ese contrato va de 1.000 maravillas. Y la molestia que hay en la movilidad, y eso tiene que ser pasajera, y que a futuro tendremos una obra como se merece el municipio que los recursos que se están invirtiendo así tengamos un mal recuerdo o un problema, porque eso es un problema, lo que pasa con la fase I no va a pasar en la fase II, pero eso se trata,

pensé que ustedes iban a socializarnos un poco más del tema que mostraran ese tipo de cosas que se están haciendo, sé que ustedes tienen información, entonces no entiendo por qué no la muestran ¿qué esperan ustedes? que nosotros aquí los pongamos contra la pared y digamos hasta “mute”, también lo podemos hacer.

Porque si ustedes no muestran es como si no estuvieran haciendo, puede cogerlo uno aquí como Concejal y exigir y muchas cosas, cuando yo sé que el trabajo se viene haciendo porque yo estuve ayer allá. Si hay algunas apreciaciones y que hay de pronto de parte de quienes visitemos de pronto algunas recomendaciones. Para que por favor sistemas me coloque este pequeño video y esto con varios Concejales nos acompañaron en la socialización, me comprometí con la comunidad allá con el mismo gerente con ustedes funcionarios que estuvieron allá en esa socialización, estuvo un poco difícil porque cada uno queda con el primer contrato y entonces uno se preocupa y dice no va a pasar lo mismo. Pero para eso estamos nosotros y yo me comprometí a que iba a ser seguimiento y que iba a estar muy pendiente del tema del cumplimiento en tiempos, y que la calidad de lo que se fuese hacer fuera la mejor y la representante legal se comprometió una persona muy seria, la vi como como enérgica, y esperamos que eso se vea evidenciado ya en la ejecución de este proyecto cumpliendo términos y cumpliendo todo lo que se viene haciendo. Se lo ponemos un momento solamente para que se sepa que estuve allá.

Se reproduce un video por parte del área de Sistemas.

La corporación no es ajena a las obras y a todo el compromiso que tiene. Para mí como les digo ya se pasaron de las fechas, no sé ustedes ahorita que me cuentan de eso. Y cómo les decía hay algunos recomendaciones que yo también decía en su momento Honorables Concejales, cuando el señor Alcalde hizo presencia en el barrio Merced de Calahorra, porque ya había vivido lo que pasó con la fase I, entonces más que venir a pelear y ponerles, trabas a ustedes es que sepan que aquí estamos pendientes y también nosotros podemos visitar y de pronto encontrar cosas que me parece que deberían tenerse en cuenta. El tema del tiempo clarísimo, porque más molesta en una obre publica es el tiempo porque para ustedes y para nosotros que estamos en el tema público a nosotros parece una obra de 10 meses eso es rapidísimo, pero sabemos qué sé alarga y nosotros tomamos decisión de hacerlas, pero alrededor hay comercios y empresas que se ven afectados establecimientos y que necesitan en poco tiempo poder la comunidad o los clientes tener acceso; usted saben que en esa vía hay comercios, hay colegios, saben que ese sector es muy transitado, entonces sí le preocupa a uno y yo como comerciante que también soy qué tal me dijera “tengo una obra al frente y la vamos a tener cerrado un año” y ese año se vuelven 3 como el primer contrato, cosas como esas, entonces en los tiempos voy a estar muy pendiente, sé que los Honorables Concejales también. El tiempo me parece que va atrasado, porque según mis cuentas, llevarían a la fecha 72 días, después de que iniciaron esa primera intervención ahí en la carrera segunda este que duró una noche cerrada esa vía a ese acceso.

Si me gustaría saber porque mis cuentas estarían cuáles fueron las causas que han generado este atraso, se han lado medidas de contingencia o algún plan de trabajo para subsanar el retraso. Les decía a la interventoría, creo que si hay un retraso la interventoría tiene que avisarles a ustedes quisiera saber si avisaron porque ya están retrasados a mi modo a ver, según la explicación. Bueno ahorita me dicen que no, pero según lo que me manifestaban ayer me decían nos demoramos 10 días en colocar la red sanitaria que hace falta y más o menos en 20 días un poquito más estaría el tema del asfalto de la calzada, como tal y si a eso sumo los andenes seamos sinceros, se van a pasar. La verdad sí, quisiera que eso quedara muy bien, porque el sector se merece y más después de tanto tiempo,



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 43 de 49

ustedes saben que estamos demorados en esta obra, entonces no es que ahorita corran y ya mañana hagan todo a lo chambón, no, pero sí hablemos con tiempos, que hablemos con la verdad. Se van a pasar si dicen que no ya están a punto, pero según mis cuentas ya estarían pasados a partir de que iniciaron con la primer momento que fue allá la segunda este que yo me acuerdo, que como que cerraron esa noche, empezaron a intervención.

Otra recomendación que también yo había hecho la socialización que yo intervine al final y era la preocupación que yo tenía de cómo ya cuando esté ejecutando la obra, cuando esas profundidades que se deben hacer de excavación cómo es de peligroso que por ahí transitan muchos niños, muchas personas adultas mayores, puedan generarse algún tipo de accidente. De pronto, en su momento se explicaba que en el contrato en los cerramientos o de pronto lo que tiene protección en los enteros peatones se pone una malla y una cinta. Y yo manifestaba que debería haber algo más fuerte teniendo en cuenta esas excavaciones. Y ayer que estuve veo que hay maquinaria trabajando y los transeúntes o ciclistas pasan como si nada entonces dice uno puede generarse un inconveniente, un problema, un accidente. Y aquí no es echarnos la culpa los unos con los otros, es prever ese tipo de cosas, entonces los senderos peatonales, vemos que no estaban; el sendero cuando uno llega a la esquina de la segunda este ya mirando hacia la carrera novena o sea está el costado derecho el sendero peatonal y luego se interrumpe porque están cambiando la red de acueducto, pero no hay ninguna señalización ahí o alguien que esté pendiente en esos cruces. No están obligando a las personas a que utilicen el sendero peatonal, sino que se están metiendo por la mitad de la obra y para mí si es importante que si ya hay unos PMT seguramente hay alguien ahí de seguridad y salud en el trabajo seguramente ahí todo lo que tiene que ver una obra como estas que sé que es lo que exige la norma frente a la exigencia no solamente para los trabajadores, sino también al cumplimiento de esas medidas que se toman cuando estamos en obra. Entonces si me pareció como peligroso, que de pronto pueda pasar un accidente y ahorita sabemos que como les dije, no se cambió la red pluvial, sanó una excavación de gran profundidad, pero más adelante, si la vamos a ver. Esas son como recomendaciones que yo hago desde lo que vi, para que mejoremos eso y se haga cumplir, porque sería triste que se pare una obra por un accidente de pronto por un descuido.

Porque vi por ejemplo la chica o los que manejan el tránsito con su paleta, pero veo que todo el mundo pasa ahí como si nada, y ustedes saben que hay que mantener una distancia prudente y más cuándo es maquinaria de ese tipo, maquinaria amarilla. Son recomendaciones que quiero hacer frente a lo que vi, pero sí, que sepan que vamos a estar acá entendiendo lo que ha pasado con el colector Calle 29, y también ayudando a exigir un poco al tema de los tiempos y mi recomendación también, si ya la decisión es cambiar de tramo, socialícenlo por favor, porque los comerciantes se van a ver muy afectados es ahí donde empiezan ya posiciones contra nosotros los Concejales, contra el mismo Alcalde ¿por qué? porque ustedes saben que hay que socializar y si ya se va a comenzar ese tipo de situaciones habrán unas actas de vecindad y todo esto y esa es la recomendación que ustedes también hacían en la socializaciones que las personas pongan en evidencia de cómo están sus predios, más que todo los que están cercanos a la obra, para que después en caso de algo que se puede presentar aquí no vamos a decir que no se pueda presentar puedan reclamar, hacerlo ya porque sí, me dicen que se les va a cumplir ya el tiempo y yo veo que ahí van, ya inician porque tampoco pueden parar y también recomendación, sé que lo de Urbanza es privado, pero hay que exigirles un poquito, porque lo que decía el Concejal Robayo, mucha gente y mandaban evidencias de la máquina ahí quieta cuánto tiempo ya se retrasaron como 20 días iniciando, hay que exigir. No se Honorables Concejales si de pronto alguien ahora si desea intervenir.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra, doctor Iván con la respuesta que me da sobre la intervención que se está haciendo por Nuevo Milenio yo creo que le mandé evidencia y le he mandado evidencias, como le digo entiendo que se presente en retrasos en la obra, pero a mí sí me gustaría entender o que usted haga llegar esas evidencias de seguimiento sobre todo cuando la comunidad y cuando yo le he manifestado de que la máquina está sin hacer nada y en las fotos y en el video se ve el avance y si usted revisaba el avance que tenían después de 3 o 4 días era el mismo. Lo otro claro puede pasar que se presenten esos imprevistos que seguramente cuando uno hace una buena planeación miden unos riesgos y esos riesgos también se prolongan en el tiempo y hacen parte del cronograma de ejecución. Entiendo que según la respuesta que usted nos da no lo previo la constructora en ese momento, pero si es importante que si se presentan esos retrasos, así como fueron a socializarle a la comunidad y a casi que solicitar la intervención que recuerde la primera que se hizo el Nuevo Milenio, la gente estaba muy molesta y no la quería, pero después accedió porque también veían que era un beneficio que iban a tener que se socialicen estos retrasos.

Adicional a eso que se mida el impacto que están sufriendo hoy los comerciantes y se hable con ellos, porque hoy ellos qué hacen buscar a los Concejales amigos o buscar a los que somos de pronto intermediarios con ellos, pero ni uno tiene respuesta para decirles que tiempo va a durar, hoy, por lo menos usted ya nos da una fecha al 4 de julio que espero que se cumpla porque están siendo afectados, no es un tema ni de molestar, ni de capricho, sino que entienda que cuando se cierra una vía donde hay tanto comercio los comerciantes se ven afectados y a ellos no les dicen “no tranquilo no pague el arriendo, hoy pague la mitad” no ellos les cobran igual, es importante que también nos pongamos en los zapatos del otro y vivamos por lo menos esa empatía y esas necesidades que hay. Que le comuniquemos a la comunidad y le hagamos saber qué hay retrasos en la obra que viene avanzando y que finalmente se va a dar en el 4 de julio como ustedes lo definan, eso sería importante doctor Iván.

Con relación a la respuesta que le dan a al doctor Mauricio Mustafá creo que no es una recomendación de él o una sugerencia de lo que él dice es una problemática que se está viviendo. Recuerdo el año pasado la fecha fue como en noviembre 20, una cosa así, sufrió una inundación ese sector y todo eso, recuerdo que un vehículo que se fue al vallado y ahí la reacción de ustedes fue inmediata y acá se había traído un proyecto para hacer un estudio sobre esa vía y mirar qué vamos a hacer y qué intervención se le va a hacer, pero Dr. si le pido un favor es una vía que se ha vuelto de tránsito recurrente por muchos usuarios teniendo en cuenta las licencias que han otorgado la Administración se han desarrollado unidades de vivienda, y es una vía que ya se está volviendo principal. Pero no hay intervención por parte de la Administración, aquí vinieron sé que no conoce o si conoce que nos cuente cómo va a ese proceso de esa vía desde la primera hasta la quinta, donde recuerdo si mal no estoy que se aprobaron unos recursos para unos estudios si hay algún avance qué sé ha definido de obras públicas, si de pronto se sabe algo que no lo cuente. Porque eso es lo que hay que contarle a la comunidad, hay que contarle a don Mauricio Mustafá que es una de las personas que lidera varios procesos del sector, no sugerencia, hay una necesidad y hoy la Administración tiene la obligación de suplir esa necesidad, hoy le tocó al doctor al alcalde Leonardo, hay administraciones que se han comprometido a ayudar y apoyar, no han hecho nada, incluso recuerdo una reunión que hicieron para poder conectar los servicios públicos de una constructora de unos apartamentos les vamos a desarrollar todo

él pluvial y vamos a ayudarles a que la vía quede y eso de eso nada, se compromete mientras la comunidad accede a la conexión de los servicios, pero una vez se realiza se olvidan del sector.

Si quiero Dr. con todo respeto, pedirle que le pongamos cuidado a esto, esta vía se volvió principal y esta vía conecta después a la quinta este. Una quinta de este que le he solicitado al Alcalde, no le cabe un hueco más, que no hay material, que se dañó la máquina. Hay que tener plan B y C y D pero yo creo que ya es momento que dejemos las excusas, porque es que la comunidad apremia que si atiendan sus necesidades, esa vía es importante lo reitero es una vía que ya conecta con La Balsa es una vía donde conecta con los apartamentos que han entregado licencias de Capital, creo que es la constructora hay tres desarrollos urbanísticos, ahí que se han entregado licencias, pero vemos que las cosas siguen igual, si le pido el favor que revisen el tema, que ojalá se haga una reunión con la comunidad y defina que se va a hacer, si hay que traer proyectos de acuerdo donde los Concejales nos apoyen y revisemos el tema y apoyen los recursos, para intervenir esta vía, pero que se haga; no esperemos a que ocurra un accidente, el año pasado fue un carro yéndose al vallado. Esperemos a que haya algo más grave para ahí tomar acciones.

Lo otro con respecto al colector, yo creo Dr. la respuesta también cuando usted decía que no o bueno uno de los miembros de la Administración que con la inundación, el colector y el tramo está bien, no está bien. Se pagaron más de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000'000.000) de los recursos del municipio de los recursos de los habitantes del municipio y decir, simplemente que no nos inundamos que el colector quedo bien, no. Tengo una imagen acá donde se evidencia en un tramo está destripado, entonces creo y es importante la obligación que tienen ustedes como funcionarios públicos, y tenemos nosotros como Concejales, es exigir que la persona o el que ejecuto el contrato cumpla, sé que ustedes se están ejecutando un proceso. Pero lo que me parece curioso, y también creo que un Concejal hacia la pregunta si esta persona que va a desarrollar la segunda fase está hoy en este contrato y sería y sería de verdad que Una burla, no solo para los habitantes del municipio, sino para nosotros, que hacemos parte. De cómo funcionarios públicos permitir una cosa como esas, cuando no cumplen y de entonces le vamos a dar otro contrato. Listo Dr. esperamos que no porque lo que dicen es que hace parte en cuerpo ajeno y seria una burla no solo para los habitantes del municipio, sino para nosotros que hacemos parte como funcionarios públicos y admitir una cosa de esta como cuando no cumplen y de premio le vamos a dar otro contacto creo que eso no debería ser y sí creo que debería estar la rigurosidad de ustedes en la revisión de quién va a ejecutar este contrato de que se cumplan los tiempos, pese a todos los percances que se puedan presentar. Porque es una vía principal donde hoy se están viendo afectados, no solo los habitantes, sino el comercio que hoy desempeñaba su actividad normal ¿Que se tiene que hacer? sí pero ahí es donde digo dónde está el seguimiento y control. No solo la Administración, se contrata esas interventorías y me excuso si hiero susceptibilidades, pero son de papel y son simplemente para llenar el requisito, porque interventoría no hacen y eso informes que les hacen llegar a ustedes, yo creo que deben ustedes revisarlos minuciosamente si finalmente se está cumpliendo con la ejecución del contrato, y si no tomar las acciones pertinentes. No esperar a que hagan entrega de la obra, a que en un empalme se evidencie que la ejecución de la obra no fue la esperada, sino que se tomen las acciones pertinentes durante el desarrollo. Y que eso permita sobre todo de alguna forma, reparar antes de que concluya. No, después salir que ahorita para reparar toca CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000'000.000) para volver a reparar un tramo que ya finalmente se debía haber entregado de manera eficaz, eficiente.

Yo creo y no se Presidente, pero si hace falta socialización y explicación, creo que la explicación que hace usted Presidente estuvo un poquito más aterrizada a lo que queríamos hoy nosotros de la Administración. Y claro, nosotros hemos estado en unas mesas donde ustedes han socializado, pero sería bueno que la comunidad también se entere; a mí sí me gustaría que de pronto se explique un poquito más y sobre todo el proceso del anterior contrato porque este está en ejecución y está empezando, pero el anterior contrato es todas las acciones que se han tomado el Dr. explicó pero finalmente qué avance hay, no lo puedo afirmar pero lo que dicen es que el que hoy estás ejecutando la fase 2 presuntamente es el que ejecutó la fase I si ustedes tienen la certeza que no, por favor que lo pongan en evidencia cómo están asegurando que no es, para que la comunidad quede tranquila y nosotros también quedemos tranquilos, era eso Presidente gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal John ¿Honorable Concejales alguien más desea intervenir? Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente ya escuchando a la Administración y escuchando su intervención presidente de verdad que hizo una exposición muy buena, que nos toca a nosotros como Concejales ya es la función de nosotros hacer un control político y en eso estamos haciendo un control político, ya los procesos contractuales que vienen del 2015, ya nos explican que todos esos procesos contractuales ya están en los entes de control de la Procuraduría y eso ya no nos compete a nosotros nada de eso, lo más importante es que celebro que se vaya arrancado esta obra, esta obra que realmente lo necesita la comunidad y los Concejales del sector deben estar felices que en esta Administración es uno de los sectores que ya inyectaron DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000´000.000) prácticamente de esta Administración. Lo que no han hecho en mi vereda, de verdad que debe estar felices que eso es un proceso de verdad de felicitarlos Concejales ha hecho buena la gestión, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejales, ni siquiera yo tenía pensado hacer presentación y sé que ellos tienen la información, de pronto que nos cuenten un poquito más de esos detalles técnicos, y de todo lo bueno que llevan obras como estas. Sí, me gustaría que de pronto otra oportunidad, porque creo que también sería bueno hacer invitación al contratista. Y que vengan y nos cuenten, porque apenas comenzamos la ejecución de esta obra vamos a estar en contacto si se cumplen los términos mínimo 7 meses más casi y es bueno conocer y hacer seguimiento a este tipo de contratos Honorable Concejales ¿alguien más desea intervenir? Concejal Iván.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Gracias Presidente, a la Administración al Dr. Iván agradecerle por la presentación, al igual que lo decía con la intervención que se hizo en la Lorena, me gustaría si es posible me alleguen las actas de socialización que se hicieron sobre todo con el comercio. Si bien es cierto, todo esto genera traumatismo y pues el comercio, como lo decía anteriormente, es uno de más afectados. Si bien es cierto usted nos

contaba cómo va el avance de la obra sería bueno consideró Presidente, que se vuelva a citar más adelante, para que desglosen un poquito más lo que ha sido todo este tema del colector de la calle 29 ¿Con qué fin? con el fin de que podamos traer unas fechas o que nos comprometamos acá en micrófonos con fechas para que la gente, para que el comercio, para que los residentes de estas zona sepan exactamente cuál es la fecha tentativa de la culminación de la obra, así como dieron una fecha aproximada, cumplieron sobre esa fecha, pero por lo menos de alguna manera se hizo una socialización que la comunidad quedó un poco más tranquila y eso lo que queremos también como nosotros como garantes de cada uno de estos procesos. Primero tener la hoja de ruta lo más clara posible. Segundo ser también los representantes de la comunidad y poderles socializar cada uno de estas importantes obras.

En ese orden de ideas Presidente, me gustaría elevar a proposición el aplazamiento no sin antes haciendo la invitación a la Administración para que más adelante cuando sean citados, tengan en cuenta todas las observaciones que se han venido realizando el día de hoy en cabeza suya, que hace una presentación bien importante como conocedor de esta importante obra que no inicia el día de ayer, sino inicio más de 10 años. Creo que eso es lo que nosotros queremos tener un poco más claro aquí en la Corporación que muchos de nosotros somos nuevos hemos acompañado. Pero si bien es cierto, creo que la información la tienen ustedes y no de hoy. Presidente elevo a proposición el aplazamiento para una próxima sesión muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición por favor señora Secretaria tomamos votación por aprobación o negación del aplazamiento el presente Control Político.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER HERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aprobada la proposición en el sentido de aplazar el control político, volvemos a Sesión Formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal Presidente.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHIA

Presidente no quiero dejar pasar esto porque es importante para mí; primero como gerente y representante legal de la empresa y segundo para que no quede en el aplazamiento. En ningún momento he dicho yo que el tramo de la calle tiene está funcionando bien, porque esto es algo puntual que quiero dejar aquí en claro, lo que se trató de explicar aquí fue que en el año 2022 la empresa hizo una inspección en el año 2024, yo también realice una inspección personalmente a toda el tramo de la red 29 y consecuentemente con esas inspecciones técnicas, evaluamos que la funcionalidad, aclaró la funcionalidad es el principio por el cual la red cumple o no cumple con la evacuación de las aguas se viene desarrollando. Es decir, a pesar de las observaciones y limitaciones que se presentan dentro del peritaje, y dentro del informe técnico, el agua drena, no es que yo haya significado aquí y que porque llovió duro el 14 de mayo y no hubo anotaciones la red funciona perfectamente no, en ningún momento todo esto de criterio técnico y simplemente lo que quería era a modo de ejemplo, mostrar que la red si drena y tiene una funcionalidad, las intervenciones de rehabilitación reparación están incluidas dentro del contrato y por ende todas estas consideraciones técnicas son necesarias desarrollar en el ejercicio de la fase II, como también lo explique.

Eso simplemente frente a la aclaración que quería hacer.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Qué pena Gerente es que ya quedo aplazado, ya dejo esa claridad y si se dio a entender en su intervención eso, por eso yo le dije que cómo así. Pero bueno, ya en la próxima invitación y citación, podrá explicar todo estas preguntas, inquietudes, sé que es la información la tienen, ya que de aquí a allá pasará, no sé una semana y un poquito más, ya de pronto ya hemos terminado el tramo que está por terminarse, ya tendremos un avance distinto, vamos a poder invitar no sé si de parte de ustedes el contratista o la interventoría para que nos acompañen. Porque es muy verraco también que ustedes que son los contratistas de pronto saber todo lo técnico cuando ellos son los que están en obra a diario y están poniendo la cara allá a la comunidad y de pronto recomendaciones como las que yo hago que no gustan en la comunidad pero es algo que toca cumplir. Nosotros hacemos la invitación al contratista y a la interventoría cosa que se presente cualquier duda frente a esta obra puedan ellos mismos resolver así como se comprometieron en ese momento en las socializaciones de que iban a estar prestos para cualquier solicitud. Señor gerente ya en ese momento podrá hacer su explicación porque ya fue aplazado el debate. Siguiendo punto el orden del día

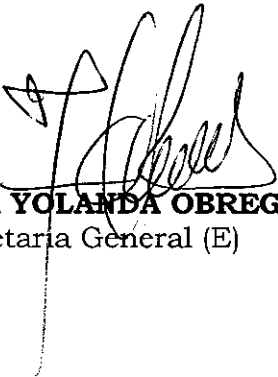
SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 08:40 de la noche del día 18 de junio de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy; y cito para mañana 19 de junio a partir de las 4:30 p.m.


JOHN EDWIN FUENTES CÓRREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Francia Flores, Oscar Vanegas, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Apoyos y Secretarios.
Revisó: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Francia Flores, Oscar Vanegas, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Apoyos y Secretarios. Yizza Obregón, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.Articulo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación

